

제439회 국회 과학기술정보방송통신위원회회의록
(정기회) (정보통신방송미디어법안심사소위원회)
(임시회의록)

제 1 호

국 회 사 무 처

일 시 2026년9월15일(화)

장 소 과학기술정보방송통신위원회소회의실

의사일정

1. 디지털 재난안전 관리 법안 제정 관련 공청회 계획서 채택의 건
2. 데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안번호 2217974)
3. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안번호 2218002)
4. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2218933)
5. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안번호 2215299)
6. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2217144)
7. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(이상희 의원 대표발의)(의안번호 2216804)
8. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(김대식 의원 대표발의)(의안번호 2218919)
9. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김민전 의원 대표발의)(의안번호 2204932)
10. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(전용기 의원 대표발의)(의안번호 2205512)
11. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2210304)
12. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)(의안번호 2213740)
13. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2216186)
14. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(서영석 의원 대표발의)(의안번호 2216369)
15. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이주희 의원 대표발의)

- (의안번호 2216849)
16. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(박성훈 의원 대표발의)
(의안번호 2217351)
17. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)
(의안번호 2219336)
18. 방송법 일부개정법률안(이주희 의원 대표발의)(의안번호 2218061)
19. 인터넷 멀티미디어 방송사업법 일부개정법률안(이주희 의원 대표발의)(의안번호 2218059)
20. 방송법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2202650)
21. 방송법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안번호 2219086)
22. 전기통신사업법 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2207325)
23. 전기통신사업법 일부개정법률안(김정호 의원 대표발의)(의안번호 2215922)
24. 전기통신사업법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2218967)
25. 전기통신사업법 일부개정법률안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2219051)
26. 전기통신사업법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안번호 2219087)
27. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)
(의안번호 2207843)
28. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(차지호 의원 대표발의)
(의안번호 2212948)
29. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)
(의안번호 2213857)
30. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)
(의안번호 2215604)
31. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)
(의안번호 2215209)
32. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이재강 의원 대표발의)
(의안번호 2216028)
33. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)
(의안번호 2217175)
34. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(한준호 의원 대표발의)
(의안번호 2221268)(추가)

상정된 안건

34. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(한준호 의원 대표발의)
(의안번호 2221268) 4
1. 디지털 재난안전 관리 법안 제정 관련 공청회 계획서 채택의 건 8
2. 데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안번호
2217974) 8
3. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안
번호 2218002) 8

4. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의) (의안번호 2218933)	8
5. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의) (의안번호 2215299)	8
6. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의) (의안번호 2217144)	8
7. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(이상희 의원 대표발의) (의안번호 2216804)	8
8. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(김대식 의원 대표발의) (의안번호 2218919)	8
9. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김민전 의원 대표발의) (의안번호 2204932)	8
10. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(전용기 의원 대표발의) (의안번호 2205512)	8
11. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의) (의안번호 2210304)	8
12. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의) (의안번호 2213740)	8
13. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의) (의안번호 2216186)	9
14. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(서영석 의원 대표발의) (의안번호 2216369)	9
15. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이주희 의원 대표발의) (의안번호 2216849)	9
16. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(박성훈 의원 대표발의) (의안번호 2217351)	9
17. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의) (의안번호 2219336)	9
18. 방송법 일부개정법률안(이주희 의원 대표발의)(의안번호 2218061)	9
19. 인터넷 멀티미디어 방송사업법 일부개정법률안(이주희 의원 대표발의)(의안번호 2218059)	9
20. 방송법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2202650)	9
21. 방송법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안번호 2219086)	9
22. 전기통신사업법 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2207325)	9
23. 전기통신사업법 일부개정법률안(김정호 의원 대표발의)(의안번호 2215922)	9
24. 전기통신사업법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2218967)	9
25. 전기통신사업법 일부개정법률안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2219051)	9
26. 전기통신사업법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안번호 2219087)	9

27. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의) (의안번호 2207843)	9
28. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(차지호 의원 대표발의) (의안번호 2212948)	9
29. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의) (의안번호 2213857)	9
30. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의) (의안번호 2215604)	9
31. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의) (의안번호 2215209)	9
32. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이재강 의원 대표발의) (의안번호 2216028)	9
33. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김현 의원 대표발의) (의안번호 2217175)	9

(10시09분 개의)

○소위원장 **한준호** 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제439회 국회(정기회) 제1차 정보통신방송미디어법안심사소위원회를 개최하겠습니다.

오늘은.....

○김장겸 위원 최 간사 위원 어디 간거야.

○소위원장 **한준호** 어차피 앞에 거는 제가 개의해 놓고 들어오시면 할 거니까요.

오늘 22대 국회 후반기 정보통신방송미디어법안심사소위원회가 처음 구성돼 가지고 처음 열린 회의입니다. 본격적인 회의 진행을 하기에 앞서서 잠깐 상호 간에 인사하는 시간 좀 가지시지요.

○최형두 위원 김현 위원님 처음 뵙겠습니다.

○소위원장 **한준호** 오늘 회의에 긴급 상정돼서 소위로 회부된 법안을 먼저 심사를 하고 잠시 정회한 이후에 2소위원회는 계속 속개해서 공청회 계획서 채택의 건 그리고 소위에 회부된 나머지 법률안을 심사하도록 하겠습니다.

법안 심사를 위해서 과기정통부제2차관과 그리고 방미통위부위원장 지금 참석해 계시고요. 배석한 관계 공무원께서 답변하는 경우에 먼저 위원장의 허가를 받아서 직책과 성명 발표해 주시기 바랍니다. 이거는 이 법안 통과하고 나서 하시면 되겠습니다.

회의 진행은 소위 자료를 중심으로 먼저 수석전문위원과 정부 측 의견을 들은 후에 법안별로 의결하도록 하겠습니다.

34. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(한준호 의원 대표발의) (의안번호 2221268)

(10시11분)

○소위원장 **한준호** 의사일정 제34항 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안을 추가로 상정하겠습니다.

34항에 대해서 수석전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이지민 수사와 기소가 제도적으로 분리되는 새로운 형사사법 체계가 마련됨에 따라 개정안은 제44조의7과 제49조의3에서 검찰청이 수행하던 역할을 개편된 체계에 맞게 공소청과 중대범죄수사청이 수행할 수 있도록 하려는 것으로 타당한 입법조치로 보입니다. 다만 안 제44조의7제4항제1호는 공소청의 장 또는 수사기관의 장으로 조문을 정비하는 것이 명확할 것으로 보입니다.

수정 조문은 6쪽 참조해 주시기 바랍니다.

이상입니다.

○소위원장 한준호 정부 측 의견 주십시오.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 과기정통부2차관입니다.

이번 개정안은 형사사법 체계 개편에 맞춰서 보이스피싱 등 민생범죄에 신속하게 대응하기 위해서 법 개정이 필요하다는 데 공감합니다.

이상입니다.

○소위원장 한준호 위원님들 의견 주십시오.

○최형두 위원 이진 10월 공소청 출범에 따라서 이와 관련된 형사사법 집행과 관련된 여러 법을 지금 고쳐야 되는 그런 상황에 직면했습니다. 저희 당은 당초에 공소청과 현행 형사사법 공소청법의 부당함을 당론으로 반대하면서 지금 헌법으로 정해진 검찰제도와 또 공소제도 이 전체를 흔드는 것은 매우 부당하다고 해서 필리버스터도 하고 계속 반대를 해 왔습니다. 그런데 그렇게 해서 강행된 법안이 이제 10월 출범을 앞두고 수많은 관련 법안, 우리 과방위 소관만 하더라도…… 이 법안 하나인가요? 분야가 다른 상임위에서도 여러 법안에, 지금 공소청을 법안 조항에 새로 넣어야 되는 이런 문제에 직면했습니다. 우리 당에서는 여기에 대해서 반대합니다.

왜냐하면 우리 당이 계속 반대해 왔듯이 형사사법 집행체제에 검찰과 경찰 이렇게 두 것은 피의자와 피해자의 인권을 보호하고 사건을 신속하게 집행하고, 보완수사를 통해서 완벽하게 기하기 위한 근대 형사사법체제의 골간인데 보완수사권을 폐지하고 검수완박을 하고 검찰제도 자체를 없애는 것은 매우 부당하다는 것이 저희 당의 일관된 입장이었습니다.

그런데 그렇게 반대해 놓고 지금 관련 부수 법안의 공소청을 당연한 것으로 인정할 수가 없는 입장이고, 여기에 대해서는 저희들이 소수당이기 때문에 의결을 막을 수는 없겠습니다만 반대 입장은 분명히 밝힙니다.

뿐만 아니라 차제에 이 공소청법을 만들면서 지금 생긴 문제가 얼마나 심각한지 특히나 여성이라든가 또 소수자들의 인권이라는 것이 얼마나 쉽게 침해되고 또 복원되기 어려운 그런 상황에 처해져 있는지, 왜 선진국에서는 검찰과 경찰제도가 이렇게 분리되어서 시행되고 있는지, 근대 프랑스 혁명 이후에 자벨경감 시대에는 없던, 장발장 시대에는 없던 형사사법 집행체계가 왜 생겼는지에 대해서 다시 한번 숙의해서 이 법안을 그냥 밀어붙일 게 아니라 형사사법 집행체제를 다시 정상으로 복원하는 계기가 되길 바랍니다.

그렇게 하면서 이 법안에 대해서 반대 의사를 우리 당 전체의 입장에서 다시 밝힙니다.

○소위원장 한준호 말씀하십시오.

○**김장겸 위원** 또 어차피 반대할 거지만 구체적으로……

2쪽 보시지요.

이 조문을 보면 개정안에 공소청 또는 수사기관에 뭘 제공한다, 44조 7항입니다. 그런데 이게 보면 지금 새로운 법에는 공소청은 공소 유지만 하게 돼 있지 않습니까? 그래서 이게 그냥 수사기관이라고 해야 되는 것 아닌가, 공소청은 수사를 할 수 없는 기관인데 공소청을 개정을 해서 넣는 것은 좀 앞뒤가 안 맞는 것 아닌가 하는 지적을 드립니다.

이상입니다.

○**소위원장 한준호** 이진숙 위원님.

○**이진숙 위원** 최형두 간사와 김장겸 위원께서 의견을 밝히셨지만 저 역시 공소청법 자체에 대해서 반대합니다.

보완수사권 관련해서 수차례 드러난 사례에서 우리가 목격을 했지만 장윤기 사건에서 또 제주에서의 피해자 장미란 씨 사건에서 드러난 것처럼 공소청법은 수많은 결함을 안고 있습니다. 이런 사실을 우리가 수차례 목격을 했음에도 불구하고 공소청법을 밀어붙이는 것은 국회에서 입법부가 해야 할 일이 아니라고 저는 확신을 하고 있습니다.

따라서 간사도 설명을 하신 대로 여러 부처에 또 여러 상임위원회에 걸친 일이니 만큼 우리가 충분한 숙고 시간을 거쳐서 재검토할 것을 제안합니다.

○**소위원장 한준호** 일단 찬성 의견도 좀 들어 봐야 될 것 같으니까……

이주희 위원님.

○**이주희 위원** 일단 저는 당연히 이 취지에 찬성하는 의견이고요. 형사소송법 개정의 취지 자체에 대해서 구체적으로 말씀드리기보다는 아까 존경하는 김장겸 위원님께서 말씀하셨던 그 부분에 대해서 반대 의견을 좀 드리고자 합니다.

그러니까 위원님께서……

○**소위원장 한준호** 정확하게 찬성 의견 내시는 거지요?

○**이주희 위원** 예, 법안 자체는 찬성 의견이고 위원님께서 말씀하신 부분에 대한 나름의 보충적인 설명을 좀 드리고자 합니다.

일단 이 법 조문의 취지는 아시다시피 정말 불법적인 성폭력물이나 특히 아동성착취물들에 대해서 수사기관이 발견 즉시 이에 대해서 일정 정도 조치를 할 수 있도록 취하는 그런 강제조항의 성격인데요.

저는 그 강제성을 띠는 강제처분의 행위를 지금 현재 저희가 수사기관과 기소기관이 분리되었다고 해서 반드시 수사기관에만 부여할 필요는 없을 것 같습니다. 그러니까 기소를 검토하는 과정에서 발견된 어떤 불법적인 물건들이 있을 때, 정보들이 있을 때 이에 대해서 당연히 그 정보의 처리를 삭제하거나 차단하는 그런 조치를 저는 기소기관도 충분히 취할 수 있다고 생각되고요.

이게 굳이, 그러니까 지금 아마 이 법이 상정되었던 시기에 수사기관에는 당연히 기소기관인 검찰까지 포함이 되어 있었기 때문에 이렇게 표현을 해도 문제가 없었던 것 같고요. 그런데 지금 수사기관, 기소기관이 분리되어 있는 상황에서는 이 두 기관을 동시에 엄명하는 것이 법 조문상 타당할 것 같습니다.

○**소위원장 한준호** 찬반 의견은 일단 여기까지 듣지요.

왜냐하면 이 법안 자체가 법사위에서 부칙으로 처리가 되려던 것을 양당 간의 협의를

거쳐서 저희 상임위로 다시 내려온 법안이기에 때문에, 그리고 김장겸 위원님께서 말씀 주신 의견에 대해서는 이게 아청법상으로 피해아동이나 청소년 조사 주체로 검사가 포함되어 있기 때문에 행정실 검토를 거쳐서 공소청에서 공소청의 장 이렇게 바뀌었다는 말씀드립니다.

그래서 반대 의견이 있기 때문에 찬반 의결을 해야 될 것 같습니다.

○박정하 위원 그 전예요, 위원장님, 잠깐만……

○소위원장 한준호 예.

○박정하 위원 기술적인 문제인데 차관님하고 전문위원님……

○소위원장 한준호 마이크 좀……

○박정하 위원 이것만 정리하면 돼요? 혹시 빠진 것 없어요? 이런 류의 회의 또 해야 되는 거예요? 그렇진 않아요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 저희는……

○박정하 위원 확실히? 또 이런 류의 회의 안 해도 되는 거지요? 그것만…… 면밀히 잘 보셨어요? 없어요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예, 저희 소관에는 법률 개정 필요한 사항은 이것으로 알고 있습니다.

○소위원장 한준호 다시 말씀드리면 이것은 법사위 통과되려던 형소법에서 부칙으로 처리가 되려던 것을 저희 소위의 의결이 별도 필요해서 양당 간 협의를 통해서 진행되는 말씀드립니다.

해당 법안 의결에 대해서 이의가 있으므로 표결에 부치도록 하겠습니다.

표결은 거수로 하도록 하겠습니다.

해당 안건을 현재 논의된 내용대로 의결하는 것에 대해서 찬성하시는 위원님 먼저 거수해 주시기 바랍니다.

(거수 표결)

내려 주십시오.

반대하는 위원님 거수해 주시기 바랍니다.

(거수 표결)

내려 주시면 되겠습니다.

결과 말씀드리겠습니다.

표결 결과 찬성 여섯, 반대 넷으로 가결되었음을 선포합니다.

잠시 정회를 했다가 전체회의를 하고 나서 10시 40분에 2소위는 속개를 하도록 하겠습니다.

정회를 선포합니다.

(10시20분 회의중지)

(10시47분 계속개의)

○소위원장 한준호 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

회의를 속개하겠습니다.

공청회 계획서 채택의 건인데요.

1. 디지털 재난안전 관리 법안 제정 관련 공청회 계획서 채택의 건

○소위원장 한준호 의사일정 제1항 디지털 재난안전 관리 법안 제정 관련 공청회 계획서 채택의 건을 상정하겠습니다.

해당 공청회는 최근 들어서 디지털 장애로 인해서 대규모 국민 피해가 발생하는 상황이 다수 발생함에 따라서 개별 법률에 산재해 있는 디지털 재난안전 관리 관련 규정들을 통합해서 법적 근거를 체계화할 필요성이 있기 때문에 이에 대해 이해관계자들로부터 다양한 의견을 청취하기 위한 것입니다.

이것은 저희가 여야 간사 간 합의를 통해서 소위 차원에서 진행하기로 하였다는 점 먼저 말씀드리고요. 일정과 진술인 등 추후 간사 간 협의 후에 위원님들께 공지를 하도록 하겠습니다.

배부해 드렸는데요, 공청회 계획서안을 채택하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

공청회 실시와 관련한 세부사항은 여야 간사 간 협의를 통해서 조정할 수 있도록 위임해 주시기 바랍니다.

다음, 소위에 회부된 법안을 상정하겠습니다.

2. 데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안번호 2217974)
3. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안번호 2218002)
4. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2218933)
5. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안번호 2215299)
6. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2217144)
7. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(이상희 의원 대표발의)(의안번호 2216804)
8. 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안(김대식 의원 대표발의)(의안번호 2218919)
9. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김민전 의원 대표발의)(의안번호 2204932)
10. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(전용기 의원 대표발의)(의안번호 2205512)
11. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2210304)
12. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)(의안번호 2213740)

13. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)
(의안번호 2216186)
14. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(서영석 의원 대표발의)
(의안번호 2216369)
15. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이주희 의원 대표발의)
(의안번호 2216849)
16. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(박성훈 의원 대표발의)
(의안번호 2217351)
17. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)
(의안번호 2219336)
18. 방송법 일부개정법률안(이주희 의원 대표발의)(의안번호 2218061)
19. 인터넷 멀티미디어 방송사업법 일부개정법률안(이주희 의원 대표발의)(의안번호 2218059)
20. 방송법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2202650)
21. 방송법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안번호 2219086)
22. 전기통신사업법 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2207325)
23. 전기통신사업법 일부개정법률안(김정호 의원 대표발의)(의안번호 2215922)
24. 전기통신사업법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2218967)
25. 전기통신사업법 일부개정법률안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2219051)
26. 전기통신사업법 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)(의안번호 2219087)
27. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)
(의안번호 2207843)
28. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(차지호 의원 대표발의)
(의안번호 2212948)
29. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)
(의안번호 2213857)
30. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)
(의안번호 2215604)
31. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)
(의안번호 2215209)
32. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(이재강 의원 대표발의)
(의안번호 2216028)
33. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(김현 의원 대표발의)
(의안번호 2217175)

(10시49분)

○소위원장 **한준호** 의사일정 제2항 김현 의원 대표발의 데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법 일부개정법률안부터 의사일정 제33항 김현 의원 대표발의 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안까지, 이상 32건의 법률안을 일괄해 상정하겠습니다.

먼저 의사일정 제2항, 수석전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이지민 현행법 제19조에 따라 정부는 국가데이터 통합플랫폼인 원-윈도우(One-Window)를 운영 중이지만 연계 실적이 저조합니다. 이에 개정안은 과학기술정보통신부장관이 데이터 플랫폼을 운영하는 공공기관, 민간법인 등에 통합 데이터 플랫폼에 대한 연계 등 필요한 요청을 할 수 있도록 하고 이에 필요한 기술적·재정적 지원 근거를 마련하며 공공기관은 연계 요청에 따르도록 의무를 부과하려는 것입니다.

2쪽입니다.

개정안의 시행일은 공포한 날로부터 규정되어 있는데 시행령 개정에 필요한 기간을 고려해서 시행일을 공포 후 6개월이 경과한 날로 수정할 필요가 있는 것으로 보입니다.

4쪽의 경미한 자구 수정의견과 시행일에 대한 수정의견이 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 한준호 정부 측 의견 주십시오.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 저희는 민간 공공데이터가 분산되어 있고 또 표준화 미흡 등에 대응해서 데이터 소재 정보 연계를 강화하고 또 인공지능 학습 활용을 촉진하고자 하는 개정안의 취지에 동의합니다.

그리고 수석전문위원께서 말씀하신 시행일과 관련된 수정의견에 대해서도 동의합니다.

○소위원장 한준호 위원님들 의견 주십시오.

의견 없으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

그러면 의사일정 제2항은 수정한 부분은 수정한 대로 그 외 부분은 원안대로 의결을 하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

○최형두 위원 잠깐만요.

○소위원장 한준호 의견 주십시오.

○최형두 위원 여기에 우리 위원들의 의견이 있어서 이것은 논의를 한 번 더 했으면 좋겠습니다.

○소위원장 한준호 이 안에 대해서 어떤? 의견을 주셔야지 저희가 이것을 보류할지 말지를……

○김현 위원 없는 분의 얘기를 대신 전하는 게 어디 있어요, 회의 참석 안 했는데? 전체회의에서 또 얘기하면 되지요.

○소위원장 한준호 본인이 직접 얘기를 안 하시면 의견을 반영할 수가 없는데……

○최형두 위원 제가 그러면 한 번 더 심사숙고했으면 좋겠습니다.

○김현 위원 통과해 주세요.

○최형두 위원 저도 비슷한 법안이 있어서 같이 병합하면 안 될까요, 나중에?

○김현 위원 그러지 마십시오. 그것은 말이 안 되는 진행입니다. 표결을 해서 통과시켜 주십시오.

○소위원장 한준호 법안을 그렇게 할 수는 없고……

○김현 위원 그러면 다 그런 식으로 하면 되잖아요. 법안 내면 시간 끌기 해 가지고.

○최형두 위원 뭘 시간을 끌어요?

○**김현 위원** 시간 끄는 거잖아요. 법안을 아직 안 내셨잖아요.

○**최형두 위원** 냈어요.

○**김현 위원** 안 올라왔잖아요. 안 올라온 것을 뭘 병합해서 합니까?

○**최형두 위원** 지난번에 그렇게 한 적 있잖아요.

○**김현 위원** 그렇게 하지 말고요.

○**소위원장 한준호** 법안이 올라온 상태에서 병합을 하는 문제면 이게 그렇게 처리를 하는 게 맞는데 지금 법안이 올라온 것도 아니고……

○**김현 위원** 4월 달에 올린 법이에요. 5개월 지났어요.

○**최형두 위원** 수석전문위원 의견은 어떻습니까?

○**수석전문위원 이지민** 별다른 문제 없는 것으로 보입니다.

○**소위원장 한준호** 특별한 게 없으시면 통과를 하겠습니다.

가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제3항, 수석전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 이지민** 현행법은 과기부장관이 학습용데이터를 통합적으로 제공·관리할 수 있는 통합제공시스템을 구축하도록 규정하고 있는데 연계되지 못한 데이터가 일부 있다는 지적이 있습니다. 이에 개정안은 국가기관 등의 사업으로 구축·산출된 학습용데이터가 통합제공시스템에 연계·제공되도록 의무화하려는 것입니다.

2쪽입니다.

검토의견 말씀드리면 첫째, 연계·제공할 의무가 부과되는 국가기관 등의 사업을 수행하는 자의 범위가 불분명하므로 이를 구체화할 필요가 있을 것으로 보입니다.

둘째, 안 제15조의2제3항은 제2항과 중복되므로 삭제가 필요한 것으로 보입니다.

3쪽입니다.

개정안은 통합제공시스템 연계·제공 의무 제외 사유 일체를 대통령령에 위임하고 있어서 예외 사유 해당 여부가 모호한 문제가 있으므로 예외 사유로 명백히 규정하여야 할 주요 사항은 법률에 명시할 필요가 있을 것으로 보입니다.

4쪽입니다.

개정안의 시행일은 공포 후 즉시로 규정되어 있는데 시행령 개정에 필요한 유예 기간을 고려해서 시행일을 수정할 필요가 있는 것으로 보입니다.

6쪽 이하의 수정의견 조문 말씀드리면요, 7쪽 먼저 말씀드리겠습니다.

주요 수정사항 위주로만 말씀드리면 7쪽의 안 제15조의2제2항은 연계·제공의 주체에 국가기관 등이 포함되도록 하였고 보조사업자, 출연사업자 등에게도 연계 의무를 부과할 필요가 있다는 과기부 의견을 반영해서 연계 의무 주체를 각호로 규정하였습니다. 또한 연계·제공 예외 사유를 단서로 규정하였습니다.

8쪽 하단입니다.

제3항은 제2항과 유사한 의무를 부과하는 것이므로 삭제하였습니다. 그리고 수정의견 제3항은 산업통상부 의견을 반영해서 과기정통부 외에 관계부처도 지원할 수 있도록 근거를 마련하였습니다.

10쪽은 시행일을 공포 후 6개월로 수정하였습니다.

이상입니다.

○소위원장 한준호 정부 측 의견 주십시오.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 동 개정안은 인공지능 학습용데이터 부족 문제에 대응하기 위해서 국가 차원의 학습용데이터 관리를 효율화하라는 그런 입법취지에 동의합니다.

그리고 수석전문위원께서 지적해 주신 몇 가지 수정사항에 대해서도 저희가 충분히 수석전문위원실과 협의하고 또 관계부처하고 협의한 내용대로 수정안이 되어 있기 때문에 그 안대로 수정 동의합니다.

○소위원장 한준호 의견 충분히 다 반영하셨다는 얘기지요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예, 그렇습니다.

○소위원장 한준호 위원님들 의견 있으시면 의견 주십시오.

없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

의사일정 제3항은 아직 논의되지 않은 법안과 병합심사를 할 필요가 있다라는 의견이 있는데요. 이후 동일 제명의 법안을 심사할 때 같이 처리를 하도록 하겠습니다.

다음은 의사일정 제4항 수석전문위원 보고해 주십시오.

○수석전문위원 이지민 자료 2쪽입니다.

중간 부분입니다.

개정안은 국내대리인 지정 신고 의무에 변경신고가 포함되도록 하고 국내 법인이 있는 경우 해당 법인을 우선 지정하도록 하며 국내대리인 정보 공개, 연락수단 확보 등을 규정함으로써 인공지능사업자에 대한 국내대리인 제도의 실효성을 제고하려는 것입니다.

3쪽, 검토사항 말씀드리면 변경신고의 대상·범위가 명확하지 않은데 만약 국내대리인 자체가 변경 지정된 경우만을 대상으로 한다면 이를 명확하게 반영하도록 유사 입법례를 고려해서 조문을 수정할 필요가 있습니다.

두 번째, 개정안은 국내대리인이 인터넷 사이트에 공개하여야 하는 정보에 담당자의 성명, 전화번호 및 전자우편 주소를 포함하고 있는데 담당자 정보 공개의 필요성과 공개로 인한 개인정보 침해 우려 등을 이익형량하여 공개 여부를 검토할 필요가 있습니다.

참고로 국내대리인에 대한 정보 공개 외에 담당자의 정보까지 공개하도록 규정한 입법례는 아직 없습니다.

4쪽입니다.

인공지능사업자가 지배적인 영향력을 행사하는 국내 법인의 범위가 불명확하므로 구체적인 요건을 하위법령으로 위임할 필요가 있습니다.

그리고 밑의 다섯 번째입니다.

개정안은 국내대리인은 담당자를 지정하고 과학기술정보통신부와 상시 연락이 가능하도록 조치를 취하도록 규정하고 있는데 국내대리인의 주소, 전화번호 등이 공개되므로 이를 통한 연락이 실질적으로 가능하다는 점을 고려할 필요가 있습니다.

5쪽입니다.

국내대리인을 지정한 경우 국내대리인의 성명 등 관련 정보를 인터넷 사이트 등에 공개하고 이를 과학기술정보통신부에 통보할 의무를 부과하고 있는데 미이행 시 제재수단이 없으므로 과태료 부과 등을 고려할 필요가 있습니다.

7쪽입니다.

수정 조문 주요 사항 위주로 말씀드리면, 변경신고 대상을 ‘국내대리인을 변경하여 지정하는 경우’로 구체화하였습니다.

8쪽입니다.

지배적인 영향력을 행사하는 국내 법인의 구체적 요건을 대통령령으로 위임하였습니다.

9쪽입니다.

담당자 정보 공개와 담당자 지정 및 상시 연락 조치 의무는 삭제하였습니다.

10쪽입니다.

국내대리인 관련 정보 공개 의무에 대한 제재수단을 과태료 1000만 원 이하로 규정하여 넣었습니다. 과태료 부과에 대해서는 과기부의 반대 의견이 있습니다.

이상입니다.

○소위원장 한준호 정부 측 의견 주십시오.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 해외 사업자의 국내 책임성 확보 또 실효성 제고를 위해서 변경 신고 또 국내대리인 정보 공개 통보 또 국내 법인 우선 지정 의무 위반 시 관련된 조항들에 대해서 필요성에 동의합니다.

수석전문위원께서 수정의견 내 주신 지배적 영향력을 행사하는 국내 법인의 범위를 명확히 하는 등 조문 수정의견에도 동의를 합니다.

다만 10쪽에 과기부 반대 의견으로 표시가 돼 있습니다만 입법례를 참고해서, 지금 개인정보 보호법상에서는 과태료 처분을 하는 걸로 되어 있고 망법에는 정의가 안 돼 있는데요. 정해 주시는 대로 저희는 수용을 하도록 하겠습니다.

○소위원장 한준호 일단 수석전문위원이 이견 있다고 한 부분에 대해서 과기부 측에서는 이 부분도 수용이 가능하더라는 말씀을 주신 거지요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예, 수용 가능합니다.

○소위원장 한준호 위원님들 의견 주십시오.

○김선민 위원 이 과태료를 부과하는 게 아무리 연락하려고 해도 구글코리아 이런 데 연락이 안 돼서 하는 것 같은데요. 과태료를 받아들이시는 거라 하셨지요? 사실 이견과 징금으로…… 물론 과징금은 벌이 아니기는 하지만 실효적인 수단이 어떤 거라고 생각하시는지요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 위원님, 저희가 의견을 낸 기준은 개인정보 보호법과 정보통신망법에 국내대리인의 그런 정보 공개에 관한 유사 조항들이 있습니다. 그런데 개인정보 보호법은 과태료 1000만 원을 부과하는 것으로 규정이 되어 있고 망법은 규정은 있으나 제재조항은 없습니다. 그래서 저희는 실효성 확보 차원에서 과태료 부과도 필요하다는 의견입니다.

○소위원장 한준호 이주희 위원님.

○이주희 위원 일단 과태료 쟁점 말씀 나누셨으니까, 저는 당연히 실효성을 위해서는 도입이 필요하다는 입장이고요. 세계적인 추세도 그런 추세인 것으로 알고 있습니다.

다만 한 가지 궁금한 게 지금 여기 전문위원께서 주신 수정의견에는 국내대리인의 성명, 전화번호, 전자우편 주소 공개하는 것에 대해서는 다 삭제를 하셨는데 아까 비교형량

이 필요하다고 말씀하셨거든요. 조금 더 구체적으로 설명해 주실 수 있을까요?

○수석전문위원 이지민 담당자 연락처를 공개하라는 거거든요. 그러니까 국내 법인 연락처가 아니라 그 담당 업무를 하는 사람들의 연락처와 전자우편 주소를 하라고 하는 거라 일단 관련 입법례가, 아직 국내대리인 지정 제도를 도입하고 있는 다른 입법례에서도 담당자까지 공개하라고 하는 건 없기 때문에 일단은 수정의견을 냈습니다.

○이주희 위원 한 가지, 지금 여기 발의하신 의원님께서 안 계셔서 조금 조심스럽기는 한데 물론 지금 어떤 취지의 말씀이신지는 제가 충분히 이해가 되는데요. 아시다시피 이 인공지능 법제에 있어서도 저는 대한민국이 지금 굉장히 선제적으로 앞서 나가고 있다고 생각하거든요, 다른 나라에 비해서. 그러니까 비교 예를 찾아볼 수 없을 만큼 우리가 지금 새로운 제도를 계속 만들어 나가고 있는 상황이라고 생각하는데 이를테면 저희가 보통 보면 행정정보는 공개가 원칙이지 않습니까? 그래서 각 담당자들에 대해서 성함과 연락처, 부서, 팩스번호 이런 것들을 우리 국민들이 알기 쉽게 공개를 하고 있고 특히 이 인공지능의 경우에는 어떤 위험성의 측면에서 지금 여러 가지 경고가 있는 상황에서 법인의 어떤 책임성을 높인다는 차원에서 저는 한 번쯤은 우리가 이 부분에 대해서 좀 심사숙고하면서 고려해 볼 필요가 있지 않을까.

그러니까 개인정보가 반드시 보호하고자 하는 그 범위에 포함이 되는가에 대해서 약간의 의문이 있습니다. 그래서 이게 좀 고민이 되어서요 사실 개인적으로는 오늘 의결보다는 조금 더 한번 숙의를 해 보는 어떨까 하는 의견 드립니다.

○소위원장 한준호 예, 충분히 의견들 주십시오.

이훈기 위원님.

○이훈기 위원 저도 이 부분이 담당자의 개인 전화번호, 개인 이메일을 공개하자는 건지 아니면 담당자의 업무용 전화번호, 업무용 이메일 주소를 공개하자는 건지 이게 지금 혼란스럽거든요. 명확히 입장을 들었으면 좋겠어요. 개인 전화번호와 이메일인지 아니면 업무용인지.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 위원님, 여기 전화번호나 전자우편 주소는 업무용으로 쓰는 게 될 것 같고요. 전화번호도 법인의 업무용 번호로 지금, 저희 공공기관에서도 그렇고 대부분 지금 모든 기관들이 그렇게 하고 있는 추세입니다.

○이주희 위원 맞습니다. 저는 바로 차관님께서 말씀하신 그 취지 때문인데요. 그러니까 이 인공지능 업무가 굉장히 빠르게 실시간으로 대응해야 될 필요성 때문에 지금 여기 9쪽의 3호와 5항을 기존의 개정안에서 도입하고자 하셨던 것이 아닌가라고 제가 지금 유추가 되거든요. 그래서 이 부분에 대해서 담당 부처와 전문위원께서 조금 더 한번 고민을 해 봐 주시면 어떨까 싶습니다.

그리고 아까 말씀드렸지만 이 법제가 지금 저희가 앞서 나가고 있는 상황이기 때문에 비교법보다는 어쨌거나 우리 국내에서의 정보의 지능과 정보의 어떤 보호 측면의 양쪽을 잘 좀 한번 보시면 어떨까 싶습니다.

○소위원장 한준호 미리 좀 말씀을 드리면 저희가 한 11시 반 정도까지 일단 오전 회의 진행을 하고 그리고 오후에 속개시간 말씀드릴 텐데 항목상 보시기에 오전에 혹시 의결을 할 사안이 있을 수 있나요?

지금 딱 의결정족수가 저희가 여섯 분……

○이주희 위원 간사님, 제가 지금 성평등위 때문에 가 봐야 되는 상황이라……

○소위원장 한준호 그렇지요. 의결정족수가 안 될 것 같은데요.

○김현 위원 오후에 또 하면 되지요.

○소위원장 한준호 저희가 6항까지만 심사를 하고 오전 회의를 마치고 오후에 속개를 해야 될 것 같습니다.

○박정하 위원 오늘 이것 다 하세요, 33번까지?

○소위원장 한준호 오늘 할 수 있는 만큼 해 보려고요. 제가 빠르게 진행을 하고 있습니다.

정부 측 의견 다 주신 겁니까?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예.

○소위원장 한준호 다른 위원님들 더 의견 없으신가요?

(「예」 하는 위원 있음)

저희가 의사일정 4항은 아직 논의되지 않은 인공지능법 등이 있어서 오후에 병합심사를 할 필요가 있을 것 같습니다. 이후 동일 제명의 법안 심사할 때 같이 처리를 하겠습니다.

의사일정 5항과 6항, 수석전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이지민 자료 1쪽입니다.

최근 정보통신망연결기기 등을 매개로 한 정보유출 사고가 빈번하게 발생함에 따라 사전 점검 필요성이 대두되고 있습니다.

개정안은 정보통신망연결기기 등을 대상으로 정보보호실태점검을 실시하고 점검 결과에 따른 후속 조치를 통해 침해사고의 발생을 사전에 예방하려는 것입니다.

개정안들은 정보통신망연결기기 등 실태점검과 관련하여 대부분의 사항을 대통령령으로 위임하고 있는데 제조·수입업자에게 부담을 지우고 영업에 영향을 미치는 조치를 취할 수 있다는 점에서 실태점검 대상 선정기준 등은 법률에서 그 대강을 규정할 필요가 있습니다.

그리고 최민희 의원안은 정보보호실태점검을 하고자 하는 경우 점검위원회의 심의를 거치도록 하면서 위원회의 설치 및 구성 등에 관한 규정은 두고 있지 아니하여 위원회의 법적 근거가 미비한 실정입니다.

3쪽입니다.

2026년 10월 1일 시행 예정인 정보통신망법 일부개정법률은 제48조의2제7항을 신설하여 침해사고조사심의위원회를 설치하고 있는데 동 위원회와 최민희 의원안의 점검심의위원회는 모두 정보보호와 관련된 심의를 수행한다는 점에서 기능상 중복이 발생할 소지가 있는 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 한준호 정부 측 의견 주십시오.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 이건 로봇청소기 같은 가정에서 많이 활용되고 있는 IoT 기기들인데요. 정보통신망연결기기로 인한 정보보호 또 사생활 침해 이런 우려 때문에 보안수준 제고를 하고 또 국민들에게 이러한 IoT 기기들의 보안정보를 제공하는 것이 필요하다는 그런 취지에서 제안된 법률들입니다. 그래서 제안하신 법률에 대한 개

정 취지에 공감을 합니다.

그리고 몇 가지 심의 대상을 구체화하는 이런 것들에 대한 수석전문위원의 수정의견에 동의합니다.

그런데 다만 점검위원회 필요성의 여부에 대해서 망법상 침해사고 조사를 하는 침해사고조사심의위원회가 지금 법에 마련이 돼 있는데요. 10월 달에 시행을 앞두고 있습니다. 그런데 거기에서 수행을 하면 되지 점검위원회를 별도로 구성하는 것이 필요하겠느냐는 그런 의견이신데요.

그 부분에 대해서 침해사고조사심의위원회는 저희가 지금 경험하고 있는 대형 정보시스템들에 대한 해킹사고 이런 것들의 침해사고에 대해서 민관 합동조사단의 구성이 필요하지 또 이게 영향이 어떨지에 대한 이런 판단을 하는 심의위원회입니다.

거기에 비해서 이런 IoT 기기의 보안점검을 하는 점검심의위원회는 새롭게 나오는 IoT 기기들의 보안 상태를 우리가 점검해 볼 필요성이 있는지 그런 대상 기기들을 정하고 그 기기마다 보안 요건들이나 보안 수준에 대한 판단들을 하는 약간 구성 목적이 다르기 때문에 최민희 의원님 안대로 점검심의위원회를 별도로 이렇게 구성하는 것이 필요하다는 입장입니다.

나머지 부분들에 대해서는 수석전문위원의 수정의견에 동의합니다.

○소위원장 한준호 그 의견이 행안부에서 왔던 의견인가요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 아닙니다. 행안부에서도 위원회가 별도로 필요하다는 문제 제기가 있었는데요.

○소위원장 한준호 아, 그 정도만 있었고?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 협의해서 일단 운영을 해 보면서 추가적으로 한번 검토를 하자는 의견 교환이 있었습니다. 그래서 행안부는 이 조항에 대해서 반대하지는 않습니다.

○소위원장 한준호 충분히 의견 나누신 것 같고 다른 위원님들 의견 있으신가요?

○김현 위원 국가정보원은요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 국가정보원 의견도 다 포함이 돼 있습니다.

○소위원장 한준호 일단은 관계 부처 의견들은 다 해소를 하셨다는 얘기고요.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예, 해소됐습니다.

○소위원장 한준호 다른 의견 있으십니까?

5항하고 6항은 계속 심사를 하도록 하겠습니다.

수석전문위원, 이어서 7항, 8항 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이지민 자료 2쪽입니다.

각 개정안은 일반 생성물 또는 딥페이크 생성물에 대한 고지나 표시를 누구든지 훼손·위조·변조하지 못하게 명시하고 이를 위반하는 경우 과태료 부과 또는 형사처벌 하려는 것으로 이용단계에서 인공지능 생성물 표시 의무의 실효성을 확보하려는 취지로 보입니다.

3쪽, 검토의견입니다.

첫째, 현재 인공지능 생성물 표시에 관한 규제는 인공지능사업자에게만 부과하고 있는데 인공지능제품·서비스를 사용하는 이용자에게도 표시 관련 의무를 부과하여 규제를 강

화하는 것이 과도한 규제에 해당하지는 않는지 검토가 필요한 것으로 보입니다.

둘째, 현행법은 인공지능사업자가 인공지능 생성물 표시 의무를 이행하지 않는 경우 사실조사·시정명령을 거쳐 3000만 원 이하 과태료를 부과하고 있는데 김대식 의원안은 표시의 훼손 등에 대한 제재를 형사처벌로 강화하여 규정하고 있습니다. 제재 수준 간 균형이 맞는지 검토가 필요한 것으로 보입니다.

셋째, 각 개정안은 고의가 없이 단순 과실로 훼손한 경우에도 제재 대상으로 규정하고 있는데 이용자의 의도가 없이도 표시가 훼손될 가능성이 있다는 점을 고려할 필요가 있습니다.

다음, 5쪽입니다.

김대식 의원안은 딥페이크 생성물에 대한 고지 또는 표시 방식을 결과물 자체의 코드 또는 문자, 부호 등을 삽입하는 방식으로 법률에 구체화하려는 것입니다.

6쪽입니다.

현행법은 권리침해나 사회적 피해가 상대적으로 큰 딥페이크 생성물에 대해서는 가시적인 표시만을 허용하고 있는데 코드를 삽입하는 방식은 비가시적인 표기방식에 해당할 여지가 있으므로 현행법의 입법취지 및 규율체계와 부합하는지 검토가 필요한 것으로 보입니다. 또한 딥페이크 생성물에 대해서 결과물에 대한 직접 삽입 방식만 허용하도록 법률에 규정할 경우 현재보다 표시·고지 방식이 축소되어 사업자의 의무 이행에 대한 부담이 가중될 우려가 있는 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 **한준호** 정부 측 의견 주십시오.

○과학기술정보통신부제2차관 **류제명** 지금 인공지능 생성물에 대한 표시 의무 관련된 규제를 강화하는 법안들이 제안되어 있습니다. 이 인공지능 생성물로 인한 이런 여러 가지 사회적 문제를 감안하면 충분히 논의가 필요한 그런 사안이라고 생각이 되지만 저희가 인공지능 기본법을 제정할 당시에 표시 의무와 관련해서는 인공지능 기본법은 최소 규제의 원칙으로 또 표시 의무와 관련해서 보호해야 될 여러 가지 사회적 가치에 대해서는, 예를 들어서 성폭력처벌법, 청소년 보호법, 학교폭력예방법이나 공직선거법 등에서 이런 표시, 특히 딥페이크와 관련된 여러 가지 사회적 문제에 대한 규제가 개별법에서 시행되고 있는 것들을 종합적으로 감안해서 이 표시 의무를 비롯한 인공지능 기본법상의 제재를, 규제를 최소화하는 그런 원칙하에서 사회적 합의를 토대로 법안이 통과되었습니다.

지금 제안하신 법들에서는 광범위하게, 현재 인공지능 기본법에서는 인공지능사업자, 모델 개발사업자 또 이용사업자, 사업자들이 지켜야 될 의무를 규정하고 있는데요. 이 법들은 이용자들이 표시물을 훼손하지 못하게 하는 또 훼손에 따른 처벌들을 이렇게 하고 있는 그런 안을 제안을 하고 있습니다.

그런데 이런 부분은 지금 인공지능 결과물들을 국민들 대다수가 이용하고 있고, 광범위하게 이용하고 있고 또 그런 부분에 대해서 표시물을 어떻게 이용할지 또 훼손할지 기술적인, 사회적인 여러 가지가 아직 초기 단계에서 경험들을 하고 계시기 때문에 이런 부분에 대한 논의를……

저희 생각에는 AI 기본법상 표시 의무를 비롯한 규제들이 내년 1월 22일까지 1년 이

상 규제 유예가 된 상태인데요. 그 규제 유예가 된 상태에서 관련된 내용의 규제를 강화하는 법안들을 바로 이렇게 논의하시는 것보다 규제 유예 기간 동안에 저희가 경험하고 있는 사회적인 문제 또 기술적인 진화 이런 것들을 국회를 중심으로 충분하게 저희가 좀 평가하고 분석한 논의를 토대로 해서 내년도 1월 22일 날 규제 유예를 연장할지 여부가 국회에서 논의되실 텐데요. 그런 것과 맞물려서 같이 종합적인 논의가 좀 필요하다는 그런 의견을 갖고 있습니다.

○소위원장 한준호 위원님들, 의견이 있으면……

○이정현 위원 인공지능 생성물 표시·훼손·위조·변조 금지와 관련된 내용들이 잠시 후에 우리가 또 논의하게 될 정보통신망법 개정안에도 포함돼 있잖아요?

제가 좀 살펴보면 거의 똑같은 내용인데 이게 AI 기본법 개정법률안과 정보통신망법 개정안에 동시에 담아야 하는 것인지, 이 부분에 대한 견해는 어떻게 가지고 계십니까?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 위원님께서 지적해 주신 그 부분이 바로 국회 입법적 측면에서 충분히 논의가 필요한 사안입니다. AI 기본법에 담을 수 있는 범위와 수준 그리고 정보통신망법을 비롯한 아까 말씀드린 개별 법들의 어떤 보완조치가 필요한지를 종합적으로 판단이 필요하다는 생각이구요. 특히 가장 중요한 정보통신망법과 AI 기본법의 그런 규정들을 어떻게 배치할 하고 그 체계를 잡을지 그 논의를 좀 충분히 한 바탕에서 논의가 됐으면 하는 바람입니다.

○이정현 위원 과기부의 입장은 정리가 됐습니까? 그러니까 AI 기본법 개정법률안에는 담지 말고 정보통신망법 개정안에 담는 것이 바람직하겠나 뭐 이런 식의 의견 정리가 된 상태입니까, 아니면 우리 국회 과방위 법안심사소위에서 충분히 논의해서 결정하면 따르겠다는 생각이십니까?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 지금 AI 기본법과 정보통신망법 그리고 과기정통부와 또 방송통신미디어위원회 간의 역할과 기능 여러 가지 측면에서 저희는 AI 기본법과 정보통신망법은 상호 보완적인 설계가 필요하다는 입장에 있습니다. 다만 어느 수준까지 AI 기본법에서 개정을 하고 또 망법에서 어느 수준까지 담을지에 대한 그 범위와 수준 문제는 충분히 논의가 필요하다는 사안이라고 생각합니다.

○이정현 위원 말씀하신 대로 충분한 논의가 필요한 것 같습니다.

○소위원장 한준호 어쨌든 법체계상으로는 지금 인공지능 기본법 자체가 이용자 규제를 하고 있지 않고 망법하고 같이 좀 논의를 할 필요가 있다라는 의견들인 것 같습니다.

저희가 지금 의결정족수가 안 돼서 일단 오늘 오전 회의는 이 정도에서 마쳐야 될 것 같고요.

의사일정 7항과 8항은 소위원회에서 계속 심사를 하도록 하겠습니다.

우선 오전 회의는 여기까지 하고 저희가 정회를 했다가 오후 속개 시간은 별도로 공지를 해 드리도록 하겠습니다.

정회를 선포합니다.

(11시17분 회의중지)

(13시35분 계속개의)

○소위원장 한준호 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

회의를 속개하겠습니다.

오늘 양해를 해 주시면 제가 효율적으로 회의를 진행하기 위해서 오전 회의 결론을 낸 법안 먼저 우선 의결을 하고 의결 가능성이 있는 안건인 의사일정 18항부터 21항까지 먼저 심사를 진행하겠습니다.

먼저 18항부터 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이지민 방송법 보고드리겠습니다.

방송사업자가 인공지능기술을 활용하여 방송프로그램·방송광고를 제작하거나 편성한 경우 이를 이용자에게 고지 또는 표시하도록 하고 위반 시 과태료를 부과하도록 하려는 것입니다.

4쪽입니다.

인공지능기본법에서 기술의 활용도 제고 및 산업 발전 측면에서 규제 대상을 인공지능사업자로 한정하고 있음에도 불구하고 방송법에서 그 결과물을 유통하는 사업자에게까지 의무를 확대 적용하는 것이 인공지능 관련 법체계의 일관성과 형평성 측면에서 적절한지 고려가 필요한 것으로 보입니다. 또한 프로그램을 직접 제작하지 않고 편성만 하는 방송사업자에게 고지·표시 의무를 부과하는 것이 자기책임 원칙에 부합하지 않을 우려가 있고……

5쪽입니다.

인공지능기술 활용 범위 등에 대한 구체적 기준 없이 모든 경우에 고지·표시 의무를 부과할 경우 정보의 과잉으로 인한 제도의 실효성 저하가 발생할 소지가 있으며 방송프로그램 등의 장르적 특성을 고려하지 않고 일률적으로 고지·표시를 의무화할 경우 방송에 대한 시청자의 몰입을 해칠 수 있다는 점을 고려할 필요가 있는 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 한준호 정부 측 의견 주십시오.

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 방송미디어통신위원회에서는 AI를 활용한 방송프로그램 내지는 광고로 인해서 시청자들이 입게 되는 혼동과 국민의 권익 침해가 발생할 수 있다라는 점을 해결하기 위한 입법의 취지에 공감합니다.

개정안의 경우 인공지능기술 활용은 기획, 자료조사, 단순 영상 보정 등이 포함될 수 있으므로 인공지능법 제2조제2호에 따른 인공지능시스템을 이용하여 실제와 구분하기 어려운 가상의 음향·이미지·영상 등이 포함된 방송프로그램 또는 광고를 제작·편성하는 경우로 한정할 경우 지금 제기된 여러 가지 문제가 해소될 수 있다라는 의견입니다.

또 저희가 제시한 이 안은 최근 식품 등의 표시·광고에 관한 법률, 화장품법, 약사법 등에서 규정하고 있는 내용과 동일한 형태로 제안을 드린 것입니다.

이상입니다.

○소위원장 한준호 위원님들, 이주희 위원님, 의견 있으신가요?

○이주희 위원 저는 일단 인공지능기본법의 취지에도 AI를 활용한 딥페이크 등의 우려에 따라서 표시 의무를 부과하고 있는 상황이고요.

그리고 이중규제의 우려를 표하기도 하셨는데 일단 인공지능기본법을 일반법의 성격으로 보고 나머지 법을 개별법 내지는 특별법의 성격으로 보면 그 문제가 충분히 해소될 수 있을 것이라고 봅니다. 그것이 또 기본법을 제정하는 취지라고 보기 때문이에요.

그리고 지금 방미통위에서 말씀하신 대로 수정안 정도의 내용으로 수정이 된다면 저도 동의합니다.

그런데 한 가지 조금 강조하고 싶은 것은, 일단 과기부에서 주신 검토의견도 잘 보았습니다. 그런데 AI로 인한 생성물들의 규제 필요성 또 조정의 필요성, 그리고 우리 국민들이 그것을 정확하게 인식하게 하는 리터러시의 필요성 등이 지금 그 어느 때보다 빠르게 높아지고 있는 상황이라고 생각합니다. 이럴 때 그에 맞게 적절한 시기에 빠르게 국회에서 입법을 통해서 그 부분을 해소하는 것이 필요하다고 보고요. 만약 시행 시기의 문제라면 그런 것은 또 의견을 주시면 조정을 할 수 있을 것 같습니다.

○소위원장 한준호 이훈기 위원님.

○이훈기 위원 4페이지에 제작하지 않고 편성하는 방송사에게 고지·표시 의무를 부과하는 것이 자기책임 원칙에 부합하지 않을 우려가 있음 이렇게 했는데 그 편성이라는 개념이, 방송사의 편성이라는 것은 자체제작 프로도 있고 외주 프로그램도 있고 구매 프로도 있고 상당히 다양하거든요. 그런데 이것은 편성에 대한 기본적인 의미를 잘 모르고 넣은 것 같아요, 제가 보기에. 편성에 대해서 책임을 져야 되거든요. 제작자만 책임지라는 건 자체제작 프로만 책임을 진다는 건데 이것은 넓은 의미의 편성에서 같이 규정을 해야지 자체제작, 외주, 구매가 다 들어가는데…… 그래서 이것은 편성의 의미를 잘못 해석하고 쓴 것 같아요. 그렇지요?

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 예, 그렇습니다.

○소위원장 한준호 다른 분들 의견 없으신가요?

우선 18항은 이주희 의원님께서 발의를 하셨는데 오늘 첫 심사를 하지 않습니까? 그래서 방미통위 측하고 세부 조율 좀 하실 수 있는 부분들이 있는지 보시고 다음 회의 때 저희가……

○이주희 위원 그런데 위원장님, 그러면 다음 회의가 대략 한 11월 정도가 되는 것입니까?

○소위원장 한준호 지금 국감 시기를 감안해 보면 그 전에 한 번 더 열지 않나요, 소위? 열 수는 있습니다.

○이주희 위원 열 수 있을까요?

○소위원장 한준호 예.

○이주희 위원 그러면 저희가 회의의 원활한 진행을 위해서 방미통위, 과기부와 사전에 조율하고 수정한 형태로 다시 한 번 더 말씀을 드리겠습니다.

○소위원장 한준호 예. 그래서 발의하신 의원님하고 완전히 조율을 끝내셔서 다음 때 올려 주시면 그때 처리를 하는 걸로 하겠습니다.

○이주희 위원 예.

○김선민 위원 이주희 위원님과 상의를 하시면 저희 의원실에도 같이 설명을 해 주시면 감사하겠습니다.

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 예, 알겠습니다.

○소위원장 한준호 그리고 오전에 논의했던 의사일정 3항 김현 의원님이 대표발의한 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법 일부개정법률안, 이것은 저희가 오전에 논의한 대로 수정한 부분은 수정한 대로 또 그 외 부분은 원안대로 의결을 하고자 하

는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

19항 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이지민 19항도 앞의 방송법하고 같은 취지입니다.

○이주희 위원 예, 취지가 비슷합니다.

○소위원장 한준호 취지가 같네요.

○이주희 위원 위원장님, 이 법의 필요성은 저는 다 공감을 하실 것이라고 생각을 하고요. 구체적인 자구나 내용에 있어서 조정이 필요하니까 최대한 빨리 회의를 속개해 주시는 것을 제가 건의를 드리면서, 관련 법들 다 한꺼번에 정리하겠습니다.

○소위원장 한준호 예, 저도 지금 쌓여 있는 법이 워낙 많아서 속도를 내고 있는데 저희가 최대한 빨리 소위를 다시 한번 소집하도록 하겠습니다.

그리고 저희 다음 소위 잡을 때는 위원님들께 처리할 법률안들 어느 정도 되는지, 처리 시간이 얼마나 될지 예측을 해서 미리 일정에 반영할 수 있도록 미리 통지를 해 주시기 바랍니다.

그러면 19항도 소위에서 계속심사를 하도록 하겠습니다.

20항에 대해서 수석전문위원 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이지민 조인철 의원안은 중소기업에 해당하는 방송채널사용사업자에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 방송프로그램 제작 등 지원의 근거를 마련하려는 것으로 별다른 문제가 없는 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 한준호 정부 측 의견 주십시오.

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 방송미디어통신위원회는 방송 다양성 보장을 위해 중소 PP에 대한 지원이 필요하다는 입장입니다. 법안에 공감합니다.

○소위원장 한준호 위원님들 혹시 의견 있으신가요?

○이훈기 위원 여기서 얘기하는 중소 PP가 예를 들어 어떤 걸 얘기하는 거예요?

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 여기서 말하는 중소 PP라고 하는 것은 중소기업법 시행령 기준으로 평균 연간 매출액이 1000억 원 이하에 해당하는 PP를 의미합니다.

○김선민 위원 위원장님!

○소위원장 한준호 위원님들 혹시 관련된……

○김선민 위원 질문인데요, 3쪽 아래에 보면 MSP에 해당하는 경우에 그게 중소 PP로도 잡힐 수도 있다고 되어 있는데 그것은 정확하게 어떻게 됩니까? 여기에 케이블TV방송협회에서 이야기하는 것은요?

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 저희가 앞서 말씀드린 것처럼 중소 PP라고 하는 경우에는 매출액 기준 1000억 원을 말씀드렸고요. 지금 MSP에 해당하는 사업자의 경우에는 이 1000억 원 이상이 되는 사업자들이기 때문에 케이블TV방송협회에서 우려하는 바는 저희 기준에 따라서 해소가 된다 이렇게 말씀드리겠습니다.

○소위원장 한준호 이훈기 위원님.

○이훈기 위원 지금 MPP는 몇 군데나 돼요?

○방송미디어통신위원회방송미디어진흥국장 천지현 MPP는……

○이훈기 위원 그것 MSP를 제외한 나머지는 다 대상이 된다는 거지요?

○방송미디어통신위원회방송미디어진흥국장 천지현 예, MSP는 현재 KT하고 SKT……

○소위원장 한준호 마이크를 켜고 말씀 주세요.

○방송미디어통신위원회방송미디어진흥국장 천지현 KT하고 SKT가 IPTV 그다음에 SO, 스카이라이프를 가지고 있습니다. 그래서 KT하고 SKT가 보유하고 있는, 운영하고 있는 PP가 MSP에 해당이 되고요.

○이훈기 위원 2개밖에, 지금 2개만 있나요?

○방송미디어통신위원회방송미디어진흥국장 천지현 예, 그 2개밖에 안 됩니다. 그래서 거기서 이미……

○이훈기 위원 그 외의 PP는 다 해당이 된다 이거지요?

○방송미디어통신위원회방송미디어진흥국장 천지현 예, 그렇습니다.

○이훈기 위원 그리고 여기 종합편성하고 보도·홈쇼핑은 제외하는 거지요?

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 예.

○방송미디어통신위원회방송미디어진흥국장 천지현 그리고 MSP가 아니라 하더라도 매출액이 1000억 이상 되면 그것은 대기업 PP로 되기 때문에, MSP가 아니라도 지원 대상에서 제외되는 겁니다.

○소위원장 한준호 해소되셨나요?

○김선민 위원 예.

○소위원장 한준호 20항은 21항 법안까지 저희가 심사를 하고 그러고 나서 처리를 하도록 하겠습니다.

21항 보고해 주십시오.

○수석전문위원 이지민 개정안은 보도·교양·오락프로그램 편성비율 규제 완화입니다. 3쪽입니다.

개정안의 내용은 방송사업자의 편성의 자유 보장, OTT와의 규제 형평성 제고, 시청자의 콘텐츠 선택권 확대 측면에서 바람직한 것으로 보이지만 규제 완화 시 시장성이 낮은 순수 보도·교양프로그램의 소멸을 가속화하고 창작 생태계를 고사시킬 수 있다는 우려도 있으므로 이를 고려해 검토할 필요가 있는 것으로 보입니다.

다음, 6쪽입니다.

외국에서 수입되는 영화·애니메이션·대중음악 중 특정 1개 국가에서 수입되는 콘텐츠 편성비율 상한 규제를 폐지하자는 내용입니다.

규제 폐지의 필요성은 인정되지만 동 규제가 문화 다양성을 보장하기 위한 최소한의 장치라는 점, 규제 폐지 시 소수 문화에 대한 접근성이 떨어지게 될 가능성이 있다는 점을 고려할 필요가 있는 것으로 보입니다.

10쪽입니다.

순수외주제작물 편성비율 규제 완화입니다.

순수외주제작물 편성비율 규제는 지상파방송사업자가 기획·제작까지 독점하는 것을 방지함으로써 콘텐츠의 다양성을 보장하고 영상제작산업 생태계를 육성하기 위해 도입되었

던 것입니다.

그러나 콘텐츠 제작의 주도권이 OTT와 대형 외주제작사로 상당 부분 이전된 상황에서 기존의 순수외주제작물 편성 규제는 변화한 미디어 시장 환경에 부합하지 않으며 편성의 자유를 과도하게 제한한다는 지적이 있어 규제를 완화하려는 것으로 보입니다.

다만 규제 대상에서 지역방송사를 일괄 제외하는 것이 지역 미디어 생태계에 가져올 파급효과에 대해서 고려할 필요가 있는 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 **한준호** 정부 측 의견 주십시오.

○방송미디어통신위원회부위원장 **고민수** 먼저 오락프로그램 편성비율 상한 규제는 소수 매체만 있던 시기에 도입된 규제이고 매체와 채널이 다양해지고 무엇보다도 장르의 융복합 현상으로 장르 구분이 모호해진 현재에는 실효성이 크지 않다고 보입니다. 그래서 규제를 폐지하는 개정안에 동의합니다.

다만 보도·교양·오락프로그램의 조화로운 편성과 주시청시간대 특정 분야 편중 금지라는 규정은 유지하기 때문에 방송의 공정성 및 공적 책임 이행은 담보될 수 있다고 생각됩니다.

아울러 해외 주요 국가들이 방송 분야별 비율을 규제 없이 방송사의 자율 편성으로 인정하고 있으며 우리나라의 경우 보도·교양·오락 분류체계의 모델이 된 일본도 67년에 이 규제를 폐지한 바가 있다는 점을 말씀드리겠습니다.

두 번째로 1개국 수입물 편성비율 상한 규제와 관련해서는 과거에 다양성을 보장해 주기 위해서 1개국에서 수입되는 편성비율의 상한을 규제하는 것이 의미가 있었지만 현재는 해외 콘텐츠를 이용하는 경로가 다원화됨에 따라서 규제 필요성이 저하됐고 따라서 규제를 폐지하는 개정안에 동의를 합니다.

EU 등에서는 국내제작물 의무편성 규제는 있습니다. 주요 국가에서 수입물의 국적·비율을 규제하는 사례는 없음을 참고하여 주시기 바랍니다.

마지막으로 순수외주제작물 의무편성비율 규제는 순수외주 편성 플랫폼이 다양해지면서 제작산업의 방송사에 대한, 특히 지상파방송사업자에 대한 의존도가 줄어들고 있으며 지역방송사업자의 경우에는 규제의 실효성이 떨어지므로 규제 대상에서 지역방송사 등을 제외하는 개정안에 동의합니다.

현재 지역방송사의 경우에는 외주제작사와 직접 계약해서 제작한 순수외주제작물을 편성하기보다는 수중계 프로그램을 통해 의무비율을 채우고 있는 것이 현실입니다. 따라서 동 개정으로 지역의 제작산업이 약화될 가능성은 크지 않다고 생각합니다.

이상입니다.

○소위원장 **한준호** 위원님들 의견 주십시오.

우선 이훈기 위원님 하시고 이정현 위원님.

○이훈기 위원 그러니까 큰 틀의 편성 규제 합리화는 동의를 하는데, 여기 보면 기존 보도·교양·오락 편성비율이 있잖아요. 그런데 이게 비율이 몇이었는지 도표로 좀 봤으면 좋겠거든요. 그리고 개정은 완전히 폐지하자는 건가요?

○방송미디어통신위원회부위원장 **고민수** 예. 기존에는 보도·교양·오락의 비율이 있었는데 그중에 보도·교양에 대한 비율은 삭제가 됐고 오락물에 대한 비율 규제만 있었습니

다. 그래서 전체 방송시간의 60%라는 규제가 있었습니다.

○이훈기 위원 그것을 이제 완전 폐지하자는 거지요?

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 예.

○이훈기 위원 그리고 세부 규제가 있잖아요, 애니메이션은 몇 프로고. 그러니까 지상파는 여러 편성 규제가 있었잖아요. 그 부분은 어떻게 되는 거예요?

○방송미디어통신위원회방송기반국장 최선경 일단 규제 완화는 점차적으로 추진하고 있기 때문이에요. 저희가 국정과제에 있는 오락물의 편성 폐지부터 시작해서 나머지 규제에 대해서는 점차 검토하려고 합니다.

○이훈기 위원 그러면 이 개정안은 지금 오락을 폐지하는 것만 들어가 있는 건가요, 다른 건 안 들어가 있고? 그리고 아까 여기 외주도 있던데.

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 세 가지입니다. 외주 제작하고요, 1개 국가하고요.

○이훈기 위원 외주는 몇 프로에서 몇 프로예요? 10페이지 보면 기존의 비율이지요, 10페이지에 있는 거?

○방송미디어통신위원회방송기반국장 최선경 현재의 비율입니다.

○이훈기 위원 현재?

○방송미디어통신위원회방송기반국장 최선경 예.

○이훈기 위원 여기에서 어떻게 조정하는 거예요?

○방송미디어통신위원회방송기반국장 최선경 이 중에 폐지를 한다는 건데요, 지역MBC 그리고 지역민방에 대한 편성 규제는 폐지를 한다는 겁니다.

○이훈기 위원 기존 지상파는 놔두고 지역MBC·지역민방만 폐지한다?

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 예, 그렇습니다.

○이훈기 위원 기존 K·M·S 지상파는 그대로 놔두고?

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 예, 그렇습니다.

○이훈기 위원 이게 지금 한눈에 볼 수 있게 잘 좀 정리를 했으면 좋겠는데 되게 정신 없이 돼 있어 갖고……

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 한 장으로 정리해서 자료를 드리도록 하겠습니다.

○이정현 위원 저도 궁금한 것 좀 질문드리겠습니다.

보도·교양·오락의 비율 자체를 이제 완전히 없애 버린다는 내용이라는 거지요?

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 예, 그렇습니다.

○이정현 위원 그리고 현재에도 보도·교양프로그램의 편성비율은 없어진 상태입니까?

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 예.

○이정현 위원 그러면 보도·교양을 하나도 안 하고 오락프로그램으로 다 채워도 문제삼을 수 없다는 얘기입니까?

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 그런데 앞서 설명드린 바와 같이 분야별 비율은 이 법 개정으로 폐지가 되지만 방송법에 보도·교양·오락프로그램의 조화로운 편성 그리고 주시청시간대 특정 분야 편중 금지는 유지가 되고 있기 때문에 우려하시는 바는 해결할 수 있다라고 저희들은 생각하고 있습니다.

○**이정현 위원** 조화로운 편성이라고 하는 것이 너무 막연하잖아요, 특별한 기준이 없는 상태인데. 그리고 특정 분야 프로그램에 집중되는 것도 막을 수 있다라고 얘기하는데 그게 재승인이나 재심사 과정에 기준이 없는 상태에서 어떻게 평가하고 특정 분야가 집중됐다 아니면 조화로운 편성이 아니냐라고 판단할 수 있습니까, 근거가 없는데?

○**방송미디어통신위원회부위원장 고민수** 특정 분야가 편중됐다고 하는 것은 지금 우려하신 바와 마찬가지로 저희가 대통령령이나 아니면 평가 규칙이나 아니면 심사 기준을 만들 때 구분은 돼 있지만 강제만 하지 않는 겁니다, 강제만. 법에서 몇 퍼센트 강제했던 걸 없애는 것이지 그 분야에 대한 구분은 저희가 갖고 있는 것이고 그 구분에 따라서 한 쪽에 치중되었을 때는 허거나 재허가 아니면 평가에서 그 기준을 상세히 정해서 처리하도록 하겠습니다.

○**이정현 위원** 아니, 그러니까 대통령령이나 평가 규정에는 비율을 만들어서 담는다는 얘기에요, 아니면 기준에 있는 비율을 그대로 적용한다는 얘기입니까?

○**방송미디어통신위원회부위원장 고민수** 폐지가 이번에 되면 완전하게 장르별 규제가 없어지지 않습니까?

○**이정현 위원** 장르별 규제가 없어지는데……

○**방송미디어통신위원회부위원장 고민수** 그러니까 이 기회에 지금 우려하시는 바를 반영해서 우리가 균형 있게 조화로운 편성을 하라는 조항을 실효성 있게 만들기 위한 구체적인 후속조치를 취해 가겠다고 말씀을 드립니다.

○**이정현 위원** 그러면 그게 조금 논리에 앞뒤가 안 맞는다는 얘지요. 여기에서는 특정 분야의 조화로운 편성 이런 정도만 얘기하고 근거 규정을 없애 버렸단 말이에요, 프로그램별 비율을. 그런데 대통령령이라든지 평가 규정은 또 따로 만들어서, 제가 지적하는 그 문제에 대한 우려를 없애겠다고 하는 게 방송법에서는 프로그램의 비율을 없애고 재허가·재승인 심사할 때는 규정을 대통령령이나 이런 걸 만들어 가지고 그대로 평가하겠다는 거예요?

○**방송미디어통신위원회부위원장 고민수** 그러니까 이게 강제성을 없애는 거고요, 저희들은 가이드라인을 둘 수 있다라는 얘지요. 그래서 평가해서 어느 정도 반영을 할 것인지 이것은 후속적으로 저희가 사업자들의 의견도 수렴해서, 논의해서 정해야 될 사항이라고 생각이 됩니다.

○**이정현 위원** 좀 이해가 안 됩니다.

○**소위원장 한준호** 혹시 더 의견 주실 분들 손 한번 들어 봐 주시겠어요?

두 분 그러면 하고 나서 넘어가도록 하겠습니다.

○**이훈기 위원** 여기 방송프로그램 편성비율 규제 세부 현황에 보면 지상파의 경우 국내제작 방송프로그램은 전체 방송시간의 80% 편성, 종합편성은 그리고 전문편성은 60%, 지상파 그리고 국내제작 영화는 25% 이상, 국내제작 애니메이션은 45% 이상, 국내제작 애니메이션 신규편성은 지상파 3사는 1% 이상 이런 세부 비율이 있어요.

그런데 여기 큰 틀에서는 오락을 없애고 이런 비율하고 좀 상충되거나…… 이 세부 비율은 살아 있는 거 아니에요, 그렇지요? 이게 재허가나 할 때 평가 대상일 거 아니에요, 그렇지요?

○**방송미디어통신위원회부위원장 고민수** 예.

○이훈기 위원 그런데 좀 이해가 안 가거든요. 이렇게 보면 모든 편성, 큰 틀의 규제는 없어진 것 같은데 이 세부 편성 규제는 남아 있거든요. 그리고 되게 세부적이거든요, 애니메이션도 신규는 1% 이상 해야 되고, 상당히 세부적인 규정이 있고, 재허가할 때 방송사들이 상당히 신경을 써요. 그렇지요?

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 예.

○이훈기 위원 이게 좀 같이 가든지 뭔가 종합적으로 검토해야 되지 않나 이런 생각이 들거든요. 방송사에서는 편성을 상당히 중시하고, 사실 방송사들은 제작보다 편성을 더 중요시하잖아요?

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 예. 지금 이 법안에서는 담고 있는 게 법으로 보도·교양·오락이라고 하는 삼분류 체계를 정해 놓고 사업자들에 의무를 부과하는 방식이었는데 그것은 폐지를 하는 것이 바람직하다라고 하는 데 저희는 동의를 하는 것이고요.

우려하시는 바를 반영한 것이, 저는 앞서서 이정현 위원님 말씀하신 것에 대해서 ‘세부 기준을 따로 만들어서 반영을 시키도록 하겠습니다’라고 말씀을 드렸는데 지금 이훈기 위원님께서 말씀하신 내용 같은 경우가 그러한 내용을 반영한 건데요. 이게 현실성 있는 것인지에 대한 검토는 저는 필요하다고 생각을 합니다.

○이훈기 위원 그러니까 저도 이걸 보면, 방송사에서 애니메이션 비리 이런 거에 대해서…… 거부감이 있더라고요, 요즘 상당히. 그러니까 이 세부 규제 편성도 좀 다시 검토해 볼 필요가 있다는 생각이 들거든요.

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 예, 그렇게 하겠습니다.

○김현 위원 일단은 이 법의 취지는 현실을 반영한 법이라는 점을 강조드리고 싶고요.

사실은 종편이 30%의 가이드가 있는데 실제로 지켜지지 않지요. 예를 들어서 특정 프로그램이 교양이나 아니면 대담이나, 보도나 그 경계선을 넘어서서 진행하는 프로그램도 상당수가 있는 거지요. 그리고 그 규정을 누가 할 거냐, 이게 보도고 대담이고 교양이고 오락이라는 것들을 어떻게 규정할 거냐 이것에 대한 것이 시대의 흐름에 안 맞다는 점도 하나 있고.

그다음에 OTT는 이런 규제가 없는데 종합편성채널에만 규제가 있기 때문에 비규제, 그러니까 규제를 완화시키자는 취지도 있다는 점을…… 무엇이 중요한가에 대해서 방점을 보고 검토를 하면 좋겠다라고 생각이 드는데 현실적으로 방송사들이 물론 이것에 대해서 신중검토를 요구하는 데도 있고 동의하는 방송사가 있는데 좀 경쟁력이 매우……

지금 보통 누가 요즘에 텔레비전을 보느냐 이런 얘기를 많이들 하잖아요. 그러면 안보는 텔레비전을 좀 풀어 줘야지 보게 할 수 있는 것 아니냐 이런 점에서도 관점을 좀 폭넓게 봐 주셨으면 합니다.

○소위원장 한준호 이 법은 이렇게 하시지요. 그러니까 이 취지 자체가 예전에 소수 매체만 있었을 때 다양성을 주기 위해서 만들었던 법인데 실효성이 떨어지고 매체가 다양해지고 하니 지금 이런 법들에 대한 규제를 좀 폐지하자라는 거고.

지난 정부 때는 문체부도 여기에 대해서 합의를 했던 걸로 알고 있는데 지금 또 약간 의견이 달라졌어요. 그래서 방미통위에서는 오늘 의견 주신 위원님들께 조금 더 설명해 주시고 그리고 이해관계자들 찾아서 설명하신 다음에 다음 소위 때 저희가 마무리를 짓

는 걸로 하시지요.

○**김선민 위원** 위원장님, 저도……

아까 여기서 이 법에서는 규제를 폐지하고 다른 것을 실효성 있게 만든다고 하셨는데 그것의 내용이 중요한 게 아니라 법적인 구속력 혹은 실효성이 중요한 것 같은데 그거를 저희 의원실에도 좀 설명해 주셨으면 좋겠고요.

외국 사례, 아까 다 폐지하는 기조라고 하셨는데 제가 넓은 사례는 모르겠지만 BBC 같은 경우에는 아직도 보도 프로그램 등에 대해서는 남아 있는 것으로 지금 조사가 되고 있는데 그 관련해서도 좀 알려 주셨으면 좋겠습니다.

○**방송미디어통신위원회부위원장 고민수** 예, 그렇게 하겠습니다.

○**이정현 위원** 한 가지만 더 우려가 돼서 말씀을 드리겠습니다.

이 OTT와의 경쟁력 물론 우리가 따져 봐야 됩니다. 굉장히 중요합니다. 그런데 지금 이 방송법이 포괄하는 것은 민영방송뿐만 아니라 공영방송도 다 마찬가지로잖아요. 공영방송 KBS 그다음에 예를 들어서 영국의 BBC, NHK 이런 데 있어서 그래도 시청률은 조금 떨어지고 제작비는 좀 많이 들고 그래서 방송사 입장에서는 폐지하고 싶지만 그럼에도 불구하고 공익적인 차원에서 유지하는 프로그램들이 있습니다, 다큐멘터리도 그렇고.

뉴스도 사실은 마찬가지로요. 뉴스 보면 시청률이 좀 낮기 때문에 만약에 이런 편성 비율이 완전히 없어진다면 그렇게 돼 버리면 굳이 100명, 200명의 기자 필요 없어요. 그냥 한 이삼십 명의 기자만 가지고 필요한 뉴스 한 이삼십 분 하고 그냥 끝내 버릴 수 있어요, 극단적인 상황에서는. 그래서 안 되지 않느냐.

그러니까 우리가 OTT와의 경쟁을 생각하면서 공영방송이라든지 방송, 기존의 지상파라든지 이런 데서 해야 할 공익적인 그런 기능 이런 부분을 절대 놓쳐서는 안 된다. 방송미디어통신위원회에서는 이 부분까지 같이 생각하면서 법안을 만들고 고민하시라는 말씀을 드립니다. 저희도 함께 고민하겠습니다.

○**김현 위원** 이 부분은 아마 제가 볼 때 통합미디어법으로도 적용이 돼야 되는 거고 그다음에 말씀하셨던 공영방송의 역할이라는 것은 KBS와 KBS2 그다음에 EBS의 제작 각의 기능과 역할이 있기 때문에 우려하는 점은 제가 볼 때는 그거는 그렇게 큰 비중은 아닐 것 같아요.

왜냐하면 지난 문재인 정부에서 논의되던 게 KBS에 대한 다채널 하는 것이 검토가 됐었지 않습니까? KBS3을 해서 보도 전문 채널로 해서 재난방송까지 하는 거를 확장시키고 그래서 그게 수신료를 정상화시켜서 그 문제를 담아 내려고 했던 거지 않습니까?

그다음에 더 나아가서는 KBS를 허가제도가 아니라 협약제도, BBC처럼 바꾸는 것까지 포함된 거기 때문에 이거를 이 법 하나에서만 규율을 하겠다라는 취지가 아니더라는 점을 저도 이 법이 만들어지게 된 개정법이 만들어지는 취지에는 방송사의 경쟁력을 좀 더 강화시키자라는 취지다라는 점을 다시 한번 말씀드립니다.

○**소위원장 한준호** 21항은 여기서 토론 종결하도록 하고.

오늘 논의 내용들 보시면 부위원장님 잘 아시겠지만 이게 사실상 오래된 방송법에서 비롯된 거고 통합미디어법이 아직 만들어지지 않아서 생기는 문제잖아요. 그 부분들 좀 염두에 두셔서 방미통위도 통미법 관련해 가지고 빨리 의견들 정리해서 주시기 바랍니다.

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 알겠습니다.

○소위원장 한준호 21항 소위원회에서 계속 심사를 하도록 하고요. 이미 결론을 낸 의사일정 20항만 의결을 하도록 하겠습니다.

의사일정 제20항은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

의사일정 9항부터 17항까지 전문위원님 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이지민 정보통신망법 보고드리겠습니다.

2쪽에 지난 소위 때 논의했던 사항 간략하게 정리해 두었습니다.

3쪽부터 보고드리겠습니다.

김민전 의원안은 인공지능 생성물 표시 기능 구현을 의무화하려는 것인데 동 개정안이 발의된 이후에 인공지능기본법이 제정되어서 해당 내용이 이미 반영되어 있습니다.

6쪽입니다.

정보제공자의 인공지능 생성물 표시의무화입니다.

7쪽의 검토의견 보고드리겠습니다.

각 개정안은 정보제공자에게 해당 정보가 인공지능 기술을 이용하여 생성되었다는 사실을 고지하거나 표시하도록 의무를 부과하고 이를 위반한 경우 과태료 또는 형사처벌을 부과하려는 것인데 개정안마다 구체적인 내용이 상이해서 사안별로 심도 있는 논의가 필요해 보입니다.

먼저 표시의무 중복 가능성입니다. 인공지능기본법에 따라 인공지능사업자에게 표시의무가 이미 부과되고 있는 상황에서 이용자에게도 일정한 표시의무를 부과하는 경우 동일한 인공지능 생성물에 대해서 중복하여 표시가 이루어질 수 있으므로 이것이 적절한지 검토가 필요합니다.

8쪽입니다.

표시의무 대상 정보입니다.

모든 정보에 대해서 표시의무를 부과할지 사실로 오인될 가능성 및 오인에 따른 사회적 영향이 큰 실체와 구분하기 어려운 정보에 한정하여 표시의무를 부과할 것인지 검토할 필요가 있고, 예술적·창의적 표현물에 대한 완화 규정을 둘 것인지도 논의가 필요한 것으로 보입니다.

9쪽입니다.

수범자의 범위와 관련해서는 정보통신망에 정보를 게시하거나 제공하는 자로 규정할 경우 타인이 인공지능으로 만든 정보를 단순히 유통만 하는 경우에도 표시의무가 부과될 것으로 보이는데 직접 제작·편집하지 않은 정보의 인공지능 생성물 여부를 판단하여 표시의무를 이행하는 것이 현실적으로 가능한지 검토가 필요한 것으로 보입니다.

표시의무 위반 제재입니다.

인공지능기본법은 인공지능사업자가 표시의무를 이행하지 않는 경우 사실조사·시정명령을 거쳐 3000만 원의 과태료를 부과하는데 개정안들은 정보통신서비스 이용자에게 표시의무 위반을 이유로 시정명령 등 단계를 거치지 않고 곧바로 과태료 대상이 되도록 하고 있고, 전용기 의원안은 과태료가 아닌 형사처벌 대상으로 규정하고 있어서 인공지능

사업자의 제재 수준에 비해 이용자에 대한 제재가 과도한 것으로 보입니다.

다음, 22쪽입니다.

개정안은 누구든지 인공지능시스템을 이용하여 생성한 정보를 정보통신망을 통하여 유통하거나 게시하는 경우에 인공지능 생성물이라는 고지 또는 표시를 훼손·위조·변조하는 것을 금지하고 이를 위반한 자에게 과태료를 부과하려는 것입니다.

23쪽입니다.

의도하지 않은 훼손을 고의적인 훼손·위작·변작과 동일하게 제재하는 것이 적절한지 검토가 필요한 것으로 보이고, 인공지능사업자와 달리 표시의 훼손 등에 대하여 별도의 시정 기회 없이 바로 과태료를 부과하는 것이 적절한지 검토가 필요합니다.

32쪽입니다.

개정안들은 정보통신서비스 제공자 등이 정보제공자가 인공지능 생성물 표시의무를 이행하는 것을 지원하도록 하고 표시가 훼손·위조·변조되는 것을 방지하기 위한 기술적·관리적 조치를 하도록 의무를 부과하려는 것입니다.

기술적·관리적 조치의 내용과 범위가 불분명하고 이를 구체화하도록 하위법령에 위임하고 있지도 않아서 수범자의 예측 가능성이 떨어진다는 문제가 있습니다.

33쪽입니다.

또한 정보통신서비스 제공자가 모든 이용자의 표시 훼손 행위를 방지하는 것이 현실적으로 이행 가능한 의무인지 검토가 필요한 것으로 보입니다.

38쪽입니다.

불법정보 유형에 인공지능 생성물 표시등 의무 위반 정보를 추가하는 내용입니다.

39쪽입니다.

추가되는 불법정보 유형입니다.

김민전 의원안은 사람의 얼굴·신체·음성을 대상으로 대상자의 동의 없이 편집·합성·가공된 인공지능 생성물을 생성한 자에게 3년 이하 징역 또는 3000만 원 이하 벌금을 부과하도록 하려는 것인데 유통 여부와 관계없이 생성만으로 처벌하도록 규정하는 것이 정보통신망법의 규율체계에 부합하는지 검토가 필요합니다.

또한 대상자의 명시적인 동의가 없었다는 이유만으로 생성물의 생성을 처벌할 경우 처벌 대상이 지나치게 광범위하여 과도한 제재가 될 우려가 있습니다.

다음, 50쪽입니다.

박성훈 의원안은 생성형 인공지능을 이용하여 생성된 결과물이 보건의료·법률·금융 등 전문 분야에 관한 것이라면 그 결과물이 전문가의 판단을 대체할 수 없다는 사실을 고지 또는 표시하도록 하고 의무 위반 시 과태료를 부과하려는 것입니다.

인공지능사업자에게도 부과되지 않는 의무를 이용자에게 부과하고 의무 위반에 대하여 과태료를 부과하는 것이 법익 균형 측면에서 적절한지 논의가 필요한 것으로 보입니다.

다음, 53쪽입니다.

박성훈 의원안은 국내대리인 업무 범위에 이용자 불만 처리 및 피해 구제 관련 업무를 추가하려는 것입니다.

그런데 불만의 처리와 피해 구제를 위한 접수 및 결과 통보 업무는 현행법에 따라 정보통신서비스 제공자가 의무적으로 수행하여야 하는 업무가 아니므로 국내 사업자가 이

행하지 않는 의무를 해외 사업자에게만 부과하게 되어 해외 사업자에 대한 차별 조치 문제가 발생할 수 있을 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 한준호 정부 측 의견 주십시오.

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 먼저 인공지능 생성물 표시 기능 구현 의무화를 규정하는 김민전 의원 발의안에 대해서는 안전한 인공지능 생성물 이용 환경을 조성하려는 취지에는 공감하지만 소프트웨어 제작자에 대한 의무는 AI기본법에 따른 의무가 이미 부과되어 중복 규제의 우려가 있다는 수석전문위원실의 검토의견에 동의합니다.

두 번째, 정보제공자의 인공지능 생성물 표시 의무화와 관련해서는 저희는 직접 정보제공자에게 인공지능 생성물 표시를 의무화하여 AI 생성물의 무분별한 유통을 방지하기 위한 입법 취지에 공감합니다.

개별적으로는 먼저 표시의무 대상 정보와 관련해서 이용자의 오인·혼동을 방지하기 위한 입법 목적을 고려할 때 실제와 구분하기 어려운 딥페이크 생성물로 한정하는 것이 타당하다고 판단됩니다.

두 번째, 수범자와 관련해서는 실제 의무 이행 가능성 측면에서 해당 정보가 인공지능 생산물인지 판단이 가능한 정보 제공자 가운데 인공지능 시스템을 활용하여 인공지능 생성물을 직접 제작·편집하여 제공하는 자를 수범자로 하는 것이 타당하다는 의견입니다.

세 번째, 의무 내용과 관련해서는 기술 환경의 변화에 대한 유연한 대응 및 수범자인 직접 정보제공자의 편의 등을 고려할 때 표시만으로 한정하기보다는 고지·표시로 폭넓게 규정하는 것이 바람직하다고 생각을 합니다.

네 번째, 표시의무 중복 문제와 관련해서는 표시의 구체적인 방법은 시행령에 위임되어 있는바 인공지능기본법 제31조제3항에 따른 표시의무가 이행된 경우 이 개정안에 따른 의무를 이행한 것으로 규정한다면 중복 규제의 문제는 해소될 수 있을 거라고 생각합니다.

다섯 번째, 제재 규정과 관련해서는 사실조사·시정명령은 주로 사업자에게 부과하는 제재 방식이나 직접 정보제공자는 사업자뿐만 아니라 일반 이용자도 포함될 수 있기 때문에 과태료 부과가 적절하다고 판단되어집니다.

그다음에 세 번째, 인공지능 생성물 표시 훼손 등 금지와 관련한 의견은 정보통신망에서 유통되는 인공지능 생성물 표시가 보존되도록 하여 허위정보의 확산 및 이용자의 오인을 방지하려는 입법 취지에 공감합니다.

입법 취지를 고려할 때 인공지능 생성물 전반이 아닌 실제와 구분하기 어려운 딥페이크 생성물로 한정하여 표시의 훼손 및 위·변조를 금지하고 해당 의무의 실효성 확보를 위한 과태료 부과 조치 필요성에 공감합니다.

○소위원장 한준호 저기 부위원장님, 이게 지금 두 번째 논의잖아요. 그래서 이 법안들에 대해서 지난번에도 의견들은 다 주셨고 거기서 혹시 뭐 달라진 게 있습니까?

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 변화된 것만 말씀드릴까요?

○소위원장 한준호 예, 변화된 것만 보고를 해 주시고요.

전반기에 한번 그때 의견이랑 다 주셨고 그 사이에 혹시 변화가 있거나 이 관련돼 가지고 진행된 것만 별도 보고해 주시고.

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 예.

그러면 저희가 지금 처음 보고드릴 때, 검토의견 드릴 때 사안과 변화된 내용이 포함된 것까지는 지금 말씀에 다 들어가 있는 것 같습니다. 나머지 부분은 전반기 때 상황과 크게 달라진 것은 없다고 보여집니다.

○소위원장 한준호 혹시 이 법안들 관련해서 위원님들 의견 취합을 한번 해 보겠습니까.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 위원장님, 허락해 주시면 과기정통부에서 잠깐 좀……

○소위원장 한준호 과기부 입장도 있지요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예.

○소위원장 한준호 말씀 주십시오.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 이 방법과 관련된 주무부처는 방미통위인데요. 관련된 사안들이 다 AI 기본법상의 표시 의무의 적용과 직간접적으로 맞닿아 있습니다.

오전에 제가 잠시 말씀드렸지만 지금 규제 유예 기간에 저희가 사업자들이 표시 의무를 어떻게 준수하는지 기술적인 조치들이나 여러 가지 환경들을 관찰하고 분석해 보고 있는데요.

현재 AI 기본법상의 표시 의무가 가장 크게는 딥페이크의 경우에 반드시 가시적, 눈에 보이는 기호나 글자나 이런 것들을 가시적 표시를 하라는 것이고 딥페이크가 아닌 경우는 디지털 워터마크로 비가시적 표시도 허용을 하는 것으로 규정이 되어 있는데요.

실제 AI 사업자 입장에서 이게 딥페이크인지 여부를 가리기가 기술적으로 어렵습니다. 다시 말하면 지금 현재 법이 비가시적 표시와 가시적 표시로 구분은 해 뒀으되 실제 AI 사업자 입장에서는 법을 준수하려면 모든 걸 가시적으로 할 수밖에 없는 그런 상황입니다. 다시 말씀드리면 기술적으로 어떻게 표시를 할 거냐 하는 것이 사업자에게 어느 수준에서 어떤 방법으로 규정을 할 건지도 AI 기본법의 개선이 필요한 상황이고요.

그리고 또 수범자의 범위를 이용자 또는 중간에 제공자 이렇게 단계 단계 넓힐 때 그 수범자들이 과연 이런 기술을 적용해서 훼손이 안 되게 만드는 기술적인 어떤 조치들을 할 수 있느냐 이런 것들이 종합적으로 판단이 되고 분석이 되어야 이 개정안이 실제적으로 수범자들에게 수범 가능성이 있겠는지 이런 판단이 될 것 같고요.

아까도 말씀드렸지만 학교폭력방지법, 성폭력처벌법 같은 개별법상에서도 사후적인 처벌만 하고 있는데 이런 것들을 사전적으로 어떻게 의무를 부과할 거냐 여부, 이런 것들의 표시 의무, 특히 딥페이크와 관련해서는 AI 기본법, 정보통신망법 그리고 성폭력처벌법이나 청소년 보호법 이 개별법들까지 전체적으로 한번 놓고 표시 의무를 어떤 식으로 규제하는 것이 지금 시점에서 기술적으로 사회적으로 가능하고 필요한지 논의를 한번 했으면 좋겠다는 게 저희 생각입니다.

○소위원장 한준호 그래서 과기부 입장은 AI 기본법과 함께 정비를 하자라는 입장이신 거잖아요?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 예, 그렇습니다.

○소위원장 한준호 이것을 준비를 해서 가지고 정부가 수정안을 내면 언제쯤 가능할까, 시기적으로?

○**과학기술정보통신부제2차관 류제명** 저희가 지금 법제도연구개선반을 통해서 논의를 계속하고 있는데요. 정기국회 안에 통과, 어차피 규제 유예 기간이 내년 1월 22일이어서 가고요. 그전에 입법이 필요하다면 그전에 논의가 완료돼야 해서 저희가 가능한 연내에 논의들을 정리해서 여기 법안소위 위원님들하고 상의를 할 수 있는……

○**소위원장 한준호** 그러려면 10월까지는 수정안을 내 주셔야 11월 초에 소위에서 논의하고 연내 처리가 가능할 것 아니에요.

○**과학기술정보통신부제2차관 류제명** 예, 그렇게 가능하겠다고 합니다. 저희가 준비를……

○**소위원장 한준호** 10월 초쯤 해서 수정안 내 주실 수 있도록 준비를 좀 해 주세요.

○**과학기술정보통신부제2차관 류제명** 예, 방미통위랑 같이 논의를 해서 준비하겠습니다.

○**소위원장 한준호** 혹시 위원님들 의견 있으시면 주십시오.

○**이정현 위원** AI 기본법상의 AI 생성물 표시제 이 부분에 대해서 1년 유예를 한 건가요? 올해 1월 22일에 전면 시행되고 내년 1월 22일까지 유예인가요?

○**과학기술정보통신부제2차관 류제명** 저희가 발표할 때 그때 상임위에서도 설명드렸습니다만 대외적으로는 EU의 규제가 28년도 유예 조치가 이루어진 것들도 있고 해서 저희가 발표 당시에는 최소 1년 이상의 규제 유예를 시행하겠다고 그런 발표를 했었습니다. 그래서 1년이 되는 시점에서 유예를 중단할지 또는 연장할지를 논의할 예정으로 발표를 했었습니다.

○**이정현 위원** 규제 유예를 둔 가장 큰 이유가 뭐지요? 아까 말씀하신 것처럼 아직 준비가 미흡하고 실제로 표시를 하는 데 있어서의 기술적인 문제점 이런 것들 때문이었나요?

○**과학기술정보통신부제2차관 류제명** 지난번에 법 시행 당시에 그 시점에서도 여러 해외 국가들, 특히 EU에서도 AI법에 대한 규제 연장 조치를 다시 한번 더 연장하는 조치들이 이루어지고 그당시에 AI 기술 변화가 너무 빨라서 규제 조항들의 즉시 적용이 오히려, AI 혁신이나 전체적인 산업 환경에 규제를 유예하는 조치가 더 바람직하겠다는 논의들이 있었습니다.

○**이정현 위원** 그런데 당초 예상했던 것보다도 현실적으로 보면 지금 AI 생성물로 인해서 굉장히 혼란을 겪고 있는 우리 국민들이 많거든요. 그래서 제가 그동안에 여러 차례 현안질의나 국정감사에서도 AI 생성물, 딥페이크의 영상물들을 직접 보여 드리면서 심각하고 이 부분에 대한 규제 유예가 꼭 필요한 것인지에 대한 검토가 필요하다, 이걸 계속해서 규제를 유예할 것이 아니라 즉시적으로 표시제가 적용될 수 있도록 하는 검토가 필요하다는 말씀을 몇 차례 드린 기억이 있습니다.

이와 관련해서 정부에서도 즉시 규제 필요성에 대해서도 얘기가 나왔던 것으로 저는 기억하는데 좀 더 적극적으로 규제 유예를 중단하고 즉시 표시제를 시행할 생각이나 준비는 안 돼 있습니까?

○**과학기술정보통신부제2차관 류제명** 위원님께서 그동안에 지적해 주시고 또 지금 말씀하신 대로 특히 딥페이크로 인한 여러 가지 사회문제들이 상당히 심각해지는 상황들이 많아서 말씀하신 저희가 규제 유예를 목표로 다시 검토를 하겠다는 뜻은 아니고요. 또

내부적으로도 이 딥페이크 문제에 대해서는 좀 더 강도 높은 대책이 필요하다는 정부 내부의 논의가 있습니다.

그래서 그런 것들을 종합적으로 반영을 하고 기술적으로도 가능한 수준이 어디까지인지 저희가 이번 기회에 한번 전체적으로 검토를 해서 필요하다면 연내에 정기국회 내라도 필요한 조치는 취하시고 아니면 좀 연장할 부분이 있으면 또 연장해 주시는 그런 논의가 필요하다는 생각입니다.

○이정현 위원 그래서 한말씀만 더 드리면 AI 생성물 표시제를 우리가 AI 기본법에 넣은 기본 취지가 있잖아요. AI 생성물, 딥페이크 영상으로 인해서 혼동을 겪거나 어떤 피해를 입지 않도록 우리 국민들을 보호하기 위한 것 아니겠습니까?

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 맞습니다.

○이정현 위원 그런 취지라고 한다면 규제를 계속 끌고 갈 것이 아니라 즉시적으로 표시제가 운영될 수 있도록 하는 것이 맞고 계속 규제 유예를 해서 얻을 수 있는 효과가 무엇인가, AI 생성물을 만드는 사람들에게 무슨 이득이 된다고 그걸 계속 유예해 주면서 우리 국민들의 혼란이라든지 피해를 방치할 것인가 이 부분을 저는 깊이 있게 고민해야 할 시점이 됐다. 더 이상 늦춰서는 안 된다. 벌써 올 상반기에도 여러 차례 지적했는데 계속해서 이걸 유예하고 있는 상황이잖아요.

○이주희 위원 지금 이정현 위원님 말씀하신 취지에 저도 적극 공감하면서 덧붙여서 정말 여쭙보고 싶은 것이 이게 산업계에서 기술의 진흥을 막는다는 취지를 과기부에서 계속 설명을 하시는데 그 취지가 사실 굉장히 추상적이고 모호하게 느껴지거든요. 그에 대해서 구체적으로 해 주실 말씀이 있는 건가요?

그러니까 상식적으로 생각을 할 때 AI로 인해서 생성된 창조물이다라는 표시를 하는 것이 우리 국민들의 어떤 이익에 어떤 부분이 저해가 되는지 잘 이해할 수가 없거든요.

그리고 이미 국민들께서도 많은 부분, 본인이 그냥 이용자임에도 불구하고 표시를 하고 계세요. 이건 AI로 만들었다. 그것 굉장히 자연스러운 현상이고 오히려 그것을 표시 안 했을 때 이거 AI 아니냐, 가짜 아니냐 이렇게 의심하면서 혼란을 겪기 때문에 스스로가 먼저 표시하고 태그를 달고 이런 경우들이 있거든요. 그래서 굉장히 자연스러운 현상으로 지금 가고 있는데도 불구하고 왜 과기부에서는 어떤 산업계의 추상적인 근거를 드시는지에 대한 질문을 좀 드립니다.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 위원님, 제가 방금 전에 말씀드렸습니다만 저희가 이번에 규제 유예 기간 동안에 분석을 하고 아까 말씀드린 논의가 필요하다는 점은 산업계 이야기를 반영해서 연장을 목표로 규제 유예 논의가 필요하다는 말씀이 아니고요.

지금 이미 정부 내부에서도 아까 말씀드린 대로 딥페이크로 인한 피해를 예방할 시급한 조치들이 필요하다는 논의들은 충분히 되고 있는 거고요. 그런 사회적 요구와 지금 현재 저희가 관찰해 온 기술적으로 사업자들이 가시적 표시와 비가시적 표시를 어떤 식으로 하고 있고 기술적 한계가 어디인지 이런 것들이 실제로 법을 적용하면 어떤 부분은 반드시 가시적 표시를 요구해야 되고 어떤 것은 비가시적 요구를 해야 되는데 이런 것들이 지금은 아직 저희가 판단하기에 현재 저희가 정의해 놓은 규정과 현실이 안 맞는 상황입니다. 만약에 규제 유예를 하지 않고 이 법을 시행했다면 사업자들은 딥페이크뿐만 아니라 모든 생성물에 대해서 가시적 표시를 할 수밖에 없는 그런 기술적 상황이거든

요. 그래서 그런 부분을 고려하고 사회적 요구에 맞게 시급하게 논의할 건 논의가 필요하다는 생각입니다.

○이주희 위원 저는 지금 사실 굉장히 여러 법안이 나와 있고 어느 정도 사회적으로 이 문제에 대한 환기는 충분히 이루어진 상황이라고 봅니다. 제가 개인적으로 전해 듣기로도 2주 안에 과기부에서 그 기본법 등 관련한 안들을 마련해 주시는 것으로 알고 있는데 최대한 속히 추진이 되었으면 좋겠습니다.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 알겠습니다.

○소위원장 한준호 혹시 기록을 남겨야 되는 의견들이신가요?

○이훈기 위원 예.

저희가 상임위에서 AI 기본법 만들 때 처음에 생기고 진흥과 규제 사이에서 무게중심은 확실히 진흥으로 갔어요. 그리고 일단 우리가 성장해야 된다 그래서 진흥으로 갔는데 최근의 상황을 보면 규제에 대해서도, 투트랙으로 가야 된다는 생각이 많이 들어요. 그리고 오늘도 빅테크들이 속도 조절론을 얘기, 음모론도 있다 그러지만 상당히 많은 고민이 시작이 된 것 같아요.

그리고 여러 측면에서, 생성물 같은 경우에도 제가 보기에 진흥을 제대로 하려면 이제 규제가 같이 가야지 진흥도 힘을 얻는다고 봐요. 규제를 너무 풀어 놓고 불안한 상태에서 진흥은 제가 보기에 불가능해 보이거든요. 그래서 이런 AI 생성물과 관련된 것도 좀 전향적으로, 규제에 대해서도 고민을 해야 된다고 생각을 해요. 그러니까 너무 맹목적인 진흥 일변도가 아니고 그런 고민을 좀 심각하게 하고.

그리고 저는 저희 상임위가 정말 중요한 게 저희 상임위가 이것을 균형 있게 법안도 잘 만들고 모든 걸 조율해 나가야 된다고 생각을 해요. 그래서 여기 계신 위원분들이나 또 과기부나 방미통위도 같이 이런 고민을 깊이 해야 되지 않나 싶어요. 그래서 이 생성물 규제에 대해서도 그런 고민의 시작이어야 되지 않나 싶어요.

○과학기술정보통신부제2차관 류제명 위원님 말씀에 동의합니다.

○소위원장 한준호 우선 말씀하시고 이정현 위원님까지 이야기 듣고 이것은 여기서 토론 마치도록 하겠습니다.

○김선민 위원 딥페이크에 의한 손해가 딥페이크를 당하는 사람들의 것도 있지만 특히 제가 일했던 의료 분야에서는 의사를 사칭한 딥페이크를 만들어 내서 아주 잘못된 의학 상식을 전하고 그 끝은 항상 특정 제품을 판매하려는 의도가 보이는 것이 너무나 많거든요. 그런 것은 표시 의무라기보다 더 기본적인 수준이기 때문에 그런 것들 빨리 규제할 수 있게, 이게 각 영역에 다 있기 때문에 기술적인 것 걱정하는 것보다 그런 것들은 시일을 좀 앞당겨서 했으면 좋겠습니다. 10월에 정부안 내신다고 했으니까 그때는 꼭 그런 것들이 포함됐으면 좋겠습니다.

○소위원장 한준호 이정현 위원님.

○이정현 위원 고맙습니다.

AI 생성물 표시제 규제 완화와 관련해서는 아까 말씀드린 것처럼 내년 1월 22일까지의 1년 유예 기간을 기다릴 것이 아니라 저는 좀 더 서둘러서 규제를 시작하고 표시제를 시행하는 것이 옳다라고 생각한다는 말씀 다시 한번 드리고요.

정보통신망법 개정안, AI 생성물 표시제와 관련해서 한말씀 좀 더 드리도록 하겠습니다.

다.

AI 생성물, 딥페이크처럼 실제와 구분하기 어려운 콘텐츠가 정말 많아지고 있습니다. 그래서 AI 생성물임을 제대로 표시하는 것들이 꼭 필요하고요.

여러 위원님들께서 관련 법안을 내 주셨는데 직접 AI 생성물을 제작·편집한 사람에게 표시 의무를 부과하고 표시 훼손이나 위·변조를 금지해야 된다고 생각하고요. 일정 규모 이상 플랫폼에도 필요한 조치를 하는 것이 저는 타당하다라고 생각합니다. 이건 제가 좀 살펴보니 조인철 의원께서 제시한 정보통신망법 개정안에 그런 내용들이 담겨 있는 것 같습니다.

다만 규제 범위를 너무 넓게 잡아서는 안 된다 이 부분에 대해서 저는 공감합니다. AI 산업 계속 성장해야 하고 AI 활용 자체가 아니라 AI로 만든 것을 실제인 것처럼 속이는 문제를 해결하기 위해서 법안들이 개정될 필요가 있다고 판단합니다.

좀 더 구체적으로 말씀드리면 사진 밝기 조정, 배경 제거, 단순 화질 보정 이런 것들을 AI 생성물이라고 표시할 필요는 없을 것 같고 실제와 구분하기 어려운 생성물의 경우에 확실하게 표시하도록 하는 것들이 꼭 필요하다. 단순 보정이나 편집 이런 것들까지 너무 폭넓게 규제할 필요는 없겠다라는 말씀을 분명하게 드립니다.

그리고 플랫폼에 부과하는 기술적·관리적 조치도 마찬가지로인데 사업자마다 AI 생성물 탐지 기술, 대응 역량에 차이가 있습니다. 현실 기술로 모든 훼손을 완벽하게 찾아내는 데도 한계가 분명히 있기 때문에 향후 시행령을 논의할 때 AI산업의 혁신을 저해하지 않도록, 그러면서도 플랫폼사업자에게 일정 규모의 의무를 반드시 부과하도록 하는 그런 것들을 함께 찾아서 잘 설계해 주시기 바랍니다.

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 예.

○이정현 위원 이상입니다.

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 잠깐 한말씀만 드려도 되겠습니까?

○소위원장 한준호 말씀하시지요.

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 지금 과학기술정보통신부에서는 AI 기본법 개정과 관련해서 이 문제를 포괄적으로 논의하기를 바라시는데요. 그 기본 체계가 잡혀야 개별 체계도 확립될 수 있다는 점에는 동의를 합니다. 하지만 AI 기본법과 우리가 지금 논의하고 있는 망법 개정안에서는 수범 대상자를 일단 달리하고 있다면 이 법의 논의도 별도로 지속적으로 유효하게 진행이 되어야 된다는 생각에서 위원님들께서 계속 관심 갖고 논의해 주시기를 부탁드립니다.

○소위원장 한준호 그러면 이상 토론을 마치고요.

의사일정 제9항부터 제17항까지는 우선 정부가 10월 초까지 정부 수정안을 마련하신다고 하니까 그를 토대로 해서 소위에서 계속 심사를 하도록 하겠습니다.

이어서 22~26항까지 다크패턴 관련된 건데요, 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이지민 자료 2쪽입니다.

조인철 의원안, 김현 의원안은 각각 온라인 광고사업자에 대한 정의규정을 마련하고 플로팅 광고, 납치 광고 등 온라인 불편광고를 금지행위 유형에 추가하려는 것입니다.

3쪽 검토의견입니다.

조인철 의원안은 온라인 광고사업자의 범위를 부가통신사업자로 한정하고 있는데 이 경우 부가통신사업자가 아닌 실질적으로 온라인 광고 관련 사업을 하는 자가 규율 대상에서 제외될 우려가 있고 김현 의원안은 부가통신사업자가 아닌 온라인 광고사업자까지 규제 대상에 포함하고 있는데 이 경우 전기통신사업자에 대한 금지행위를 규정하고 있는 현행법 체계와의 정합성에 대한 면밀한 검토가 필요한 것으로 보입니다.

11쪽입니다.

부가통신서비스 이용 과정에서 동의 없는 서비스 자동 갱신, 유료 전환 등 이용자의 합리적인 의사결정을 방해하는 다크패턴을 금지하려는 것입니다.

조인철 의원안은 해당 금지행위 위반 시 3억 원 이하의 벌금형에 처할 수 있도록 규정하고 있습니다.

검토의견입니다.

전자상거래법은 전자상거래 사업자 또는 통신판매업자가 온라인 인터페이스를 운영하는 경우에 6가지 유형의 다크패턴을 금지하고 있는데 전자상거래 사업자, 통신판매사업자는 모두 부가통신사업자에 해당하므로 개정안과 같이 별도의 규제 근거를 신설할 경우 중복 규제로 작용할 우려가 있습니다.

13쪽입니다.

다크패턴 위반에 대한 벌칙 부과 여부와 관련하여 현행법은 이용약관과 상이한 서비스 제공 등과 같이 간접적인 이용자 피해 유발행위에 대해서는 벌칙 적용을 배제하고 있는데 다크패턴 역시 간접적인 피해 유발행위라고 할 것입니다. 또한 벌금형의 처벌 대상에서 제외하더라도 현행법에 따라 사실조사, 금지행위에 대한 조치, 과징금 부과 대상이 되어 금지행위 위반에 대한 제재 수단은 확보되어 있으므로 벌칙 적용을 배제하는 것이 합리적일 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 한준호 정부 측 의견 주십시오.

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 온라인 불편광고 금지 관련 법안에 대해서 말씀을 드리면, 이 개정안 취지에 공감을 합니다. 그리고 구체적인 입법 방식에 대해서는 불편광고의 성격을 고려할 때 김현 의원께서 발의하신 법률안이 보다 합리적이라고 판단됩니다.

두 번째, 온라인 다크패턴 금지와 관련해서 방미통위와 공정위의 중복 규제, 두 법령간의 규율 범위 및 규제 수준의 차이 등이 존재하며 중복 규제 방지·해소가 가능할 것으로 판단됩니다.

규제의 명확성과 관련해서는 중요한 내용은 법률로 규율하되 새롭게 출현하는 다양한 유형의 다크패턴을 규율할 수 있도록 하위법령에서 구체화하도록 하겠습니다.

○소위원장 한준호 되셨나요?

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 예.

○소위원장 한준호 오늘 첫 논의고 마지막 발의가 보니까 김현 의원님께서 올해 7월 1일 자 발의를 하신 것인 만큼 이 내용들에 대해서 위원님들께서 의견이나 추가하고자 하는 바들이 좀 있으실 텐데 혹시 의견 있으시면 주시고요.

이정현 위원님.

○이정현 위원 방금 말씀하셨는데, 전자상거래법의 현재 규정으로도 다크패턴을 금지하거나 규제할 수 있다 이런 말씀이십니까? 중복 규제라고 얘기를 하셔서 질문드립니다. 그렇습니까?

○수석전문위원 이지민 무료의 경우에는 전자상거래법 적용 대상이 아니라서요. 무료인 경우에는 중복되지 않습니다만 유료로 전자상거래에 해당하는 경우에는 중복 규제가 될 수 있습니다.

○이정현 위원 유料的 경우에는?

○수석전문위원 이지민 예.

○이정현 위원 무료의 경우에도 본인의 의사와 상관없이 어떻게 하다가 들어가게 만들어 버리는 거잖아요. 이게 다크패턴이라고 하는 것이 원래 사용자가 의도하지 않은 선택을 하도록 교묘하게 유도하는 것인데 이건 무료·유료와 상관없이, 자신의 의사와 상관없이 가입되는 부분에 대해서…… 그런데 실제 그렇게 가입을 시켜 놓고 거기서 빠져나오려고 하면 너무 힘들거든요, 절차도 복잡하고 그로 인한 시간과 여러 가지 낭비도 많고. 실제로 무료인 것 같은데 들어가 보면 또 다른 프로그램으로 연결되면서 유료로 연결되는 게 있어서 이걸 무료·유료로 구분할 것은 분명히 아닌 것 같아요, 제가 봤을 때는.

○방송미디어통신위원회시장조사심의관직무대리 김미정 맞습니다.

○이정현 위원 그리고 한 가지만 더 말씀드리면 과태료 부분에 대해서 너무 지나친 규제가 아니냐라고 아까 있었던 것 같은데 과태료나 벌금 이런 조치……

과태료입니까?

○수석전문위원 이지민 벌칙입니다.

○이정현 위원 벌칙, 벌금형…… 벌금은 어떻게 되는 거지요? 이게 법안에 지금 벌금으로 규제가 돼 있나요?

○수석전문위원 이지민 3억 원 이하의 벌금형입니다.

○이정현 위원 그러면 벌금이나 벌칙을 적용하면 안 된다고 아까 설명하신 것 아닙니까?

○수석전문위원 이지민 예, 과징금 부과 대상도 되기 때문에 벌금까지는 너무 과도하지 않느냐라는 의견입니다.

○이정현 위원 과징금은 얼마입니까, 현행법이?

○수석전문위원 이지민 과징금이요?

○이정현 위원 예.

○방송미디어통신위원회시장조사심의관직무대리 김미정 과징금은 10억 원 이하 또는 매출액의 3%에 해당하고요. 지금 현재 관련 규정을 말씀드리면 대부분의 금지행위에 형벌·벌칙 규정이 적용되는데 그중에서 경미한, 중요사항 미고지라든지 이런 부분은 지금 현재도 벌칙 규정에서 제외되어 있기 때문에 저희가 거기에 준용해서, 이렇게 이해를 해주시면……

○이정현 위원 과징금만으로도 실제 실효성을 거둘 수 있어요? 막을 수 있습니까?

○방송미디어통신위원회시장조사심의관직무대리 김미정 예, 그렇습니다.

○소위원장 한준호 지금 말씀 중에 죄송한데 저희 일단 26항까지만 논의를 하고 한 10분 정도만 정회했다가 나머지 부분들 처리하겠습니다, 저쪽 간사하고 상의할 게 있어서.

○**김현 위원** 조금 전에 공정위 얘기를 하셨는데요. 그러면 공정위가 그동안 이걸 잘 관리했습니까? 이게 얼마나 불편한지 혹시 알고 이렇게 전문위원 검토보고서가 나왔는지 궁금합니다. 이 문제는 사실은 굉장히 오래돼…… 특히 쿠팡에 의한 행위가, 얘기를 해도 안 고치잖아요. 그런데 누구를 지금 보호해야 됩니까? 우리 국회는 이용자를 보호해야 되는 거잖아요, 소비자를 보호해야 되고. 그래서 법이 이중적이다 내지는 중복된다 이렇게 얘기하는데 이건 중복돼도 되는 법입니다. 그렇게라도 해서 잡아야 됩니다, 이 문제는.

○**소위원장 한준호** 다른 위원님들 혹시 의견 있으신가요?

위원님들 지금 주신 의견들 보면 작년 1월부터 발의가 돼서, 이게 다 이유가 있는 발의 아니겠습니까? 이용자 보호 측면에서 꼭 필요하다고 여겨지는 부분들이라 의원님들께서도 아마 이 관련 법안들 계속해서 또 발의하시는 분들도 계시고 하니까 부처에서는 좀 면밀하게 살펴보고, 공정위 측 문제도 직접 가서 한번 상의를 해 보시고 설득이 필요한 부분들이 있으면 설득을 할 수 있도록 좀 해 주십시오.

○**방송미디어통신위원회부위원장 고민수** 예, 그렇게 하겠습니다.

○**소위원장 한준호** 그러면 22~26항 여기는 소위원회에서 계속 심사를 하도록 하고요. 저희 지금부터 딱 10분 정도 정회하도록 하겠습니다.
정회를 선포합니다.

(14시39분 회의중지)

(14시47분 계속개의)

○**소위원장 한준호** 회의를 속개하겠습니다.

남은 안건 중에서 오늘 방법 관련된 31항·32항은 저희가 제외하고 나머지 부분들 보고 받고 논의하도록 하겠습니다.

27항에서 30항까지 보고해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 이지민** 알고리즘 등 정의규정 신설 부분은 보고를 생략하고요, 9쪽부터 보고드리겠습니다.

개정안은 정보통신서비스 제공자 등이 추천알고리즘 서비스를 제공하는 경우 그 알고리즘의 운용과 작동에 관한 사항을 약관이나 서비스 화면 등을 통해 공개하도록 하려는 것입니다.

그런데 알고리즘 작동원리의 구체적인 내용은 사업자의 영업비밀에 해당할 수 있으므로 공개의무 부과가 적절한지 검토가 필요합니다. 또한 추천 결정에 영향이 큰 매개변수·가중치나 추천 기준이 세부적으로 공개될 경우 일부 이용자가 자신의 콘텐츠의 추천 가능성을 높이기 위해 악용할 가능성은 없는지 논의가 필요합니다.

16쪽입니다.

각 개정안은 이용자가 추천알고리즘 서비스 적용 여부를 선택할 수 있도록 하고, 추천 결정에 관한 설명 등을 요구할 수 있도록 하며, 추천알고리즘 서비스를 이용하지 않더라도 이용자가 본래 약정된 서비스를 제공받을 수 있게 하려는 것입니다.

관련하여 정보통신서비스 제공 과정에서 추천알고리즘 서비스가 핵심적인 역할을 하는 경우 추천알고리즘 서비스 적용 없이는 사업자가 기존과 같은 서비스를 동일하게 제공하기 어려울 수 있다는 점을 고려할 필요가 있습니다.

17쪽입니다.

차지호 의원안은 이용자가 추천 결과 및 주요 결정요인에 대한 설명을 사업자에게 요구할 수 있도록 규정하고 있는데 이는 사업자 영업의 비밀에 해당할 수 있고, 추천알고리즘 서비스 이용 과정에서 콘텐츠 등의 추천은 수시로 이루어지는데 개별 이용자의 개별 콘텐츠 추천마다 이를 설명하는 것은 과도한 부담이 될 우려가 있습니다.

22쪽입니다.

개정안은 정보통신서비스제공자 등에게 추천알고리즘이 이용자 또는 사회에 미치는 영향에 대한 평가를 실시하고, 그 평가 결과에 따라 완화조치를 하도록 하려는 것인데, 완화조치 일환으로 알고리즘 작동원리에 대한 수정·보완이 이루어진 경우 이용자의 의사와 관계없이 특정 콘텐츠가 추천되지 않는 등 이용자의 자유로운 정보통신서비스 이용을 제한할 우려가 있습니다.

24쪽입니다.

최민희 의원안은 영향평가의 내용에 인종, 연령, 성별, 정치적 성향 등에 대한 차별성 평가를 포함하도록 하고 있는데 정치적 성향의 의미와 그 판단 기준이 명확하지 않고, 콘텐츠의 정치적 편향 여부를 민간사업자가 판단하는 것이 적절한지 검토가 필요한 것으로 보입니다.

29쪽입니다.

개정안은 정보통신서비스 제공자 등에게 추천알고리즘 서비스에 관한 업무 수행 결과와 조치 현황을 반영한 투명성 보고서를 방송미디어통신위원회에 제출하도록 하고, 이를 위반한 경우 과징금 또는 과태료를 부과하려는 것인데 추천알고리즘 사업자의 영업비밀에 해당할 수 있다는 점을 고려할 필요가 있습니다.

36쪽입니다.

개정안은 추천알고리즘 서비스에 대한 규제가 해외 사업자에게도 적용될 수 있도록 역외에도 적용됨을 명시하거나 국내대리인이 관련 업무를 수행하도록 하는 등 국내대리인 관련 규정을 정비하려는 것입니다.

그런데 현행법 제5조의2에서 이미 역외적용에 관한 규정을 두고 있는데 차지호 의원안과 같이 특정 조문에 대한 역외적용 규정을 신설할 경우 다른 조문은 해외사업자에게 적용되지 않는 것으로 해석될 우려가 있어 보입니다.

28쪽입니다.

차지호 의원안은 이행보증금 예치 등의 조치를 명할 수 있도록 규정하려는 것인데 국내 사업자에게는 적용되지 않고 국외 사업자에게만 부과되는 제재수단이므로 국내외 사업자 간 형평성 문제가 있는 것으로 보입니다.

다음 42쪽입니다.

차지호 의원안은 자동화된 처리를 통해 이용자의 권리·의무에 중대한 영향을 미치는 결정이 이루어지는 것을 원칙적으로 금지하고, 추천알고리즘 사업자가 추천알고리즘을 상시 검증할 수 있는 내부 통제체계의 구축 및 검증 등 관련 기록 보존을 의무화하려는 것입니다.

개인정보 보호법 제37조의2는 자동화된 시스템으로 개인정보를 처리하여 이루어진 결정에 대하여 정보주체의 권리 또는 의무에 중대한 영향을 미치는 경우에도 정보주체에게

해당 결정을 거부할 권리와 설명요구권을 부여하고 있을 뿐 자동화된 결정 자체를 금지하고 있지 않습니다.

개정안은 자동화된 결정을 원칙적으로 금지하고 있어서 개인정보 보호법에 따른 개인정보 처리보다 추천알고리즘의 프로파일링 등에 보다 강한 제재를 적용하려는 것이 적절한지 검토가 필요한 것으로 보입니다.

43쪽입니다.

개정안에 따라 추천알고리즘 사업자는 추천알고리즘의 오류·편향을 상시로 검증할 수 있는 내부통제 체계를 구축해야 하는데 이를 이행하지 않을 경우 과태료 부과 대상이 되므로 사업자가 추천알고리즘 설계·운영·개선 과정에서 발생할 수 있는 모든 오류·편향을 상시적으로 검증하는 것이 기술적으로 이행 가능한 것인지 검토가 필요한 것으로 보입니다.

추천알고리즘 사업자가 기록보존 의무를 이행하지 않는 경우 5000만 원 이하의 과태료 부과 대상이 되는데 기록보존 의무 미이행은 시정명령 대상이고, 시정명령 미이행 시 5000만 원 이하 과태료 부과 대상이 되므로 동일한 위반 행위에 대하여 과태료 부과 규정이 중복하여 적용되고 있어 이에 대한 수정이 필요한 것으로 보입니다.

다음 47쪽입니다.

차지호 의원안은 추천알고리즘에 대하여 신설되는 규제를 대상으로 시정명령, 영업정지 등 조치명령 권한을 신설하고 과징금 제도를 도입하려는 것입니다. 사업자에 대한 영업정지 기간이나 상한, 사유 등을 구체적으로 명시하지 않은 문제가 있는 것으로 보이고, 48쪽입니다.

동일한 위반행위에 대하여 과징금과 과태료가 병과하여 부과될 가능성이 있어 이에 대한 검토가 필요해 보입니다.

다음 51쪽입니다.

차지호 의원안은 부칙 제2조 및 제3조에서 추천알고리즘 사업자의 의무 이행 시점을 공포 후 6개월 이내로 하고 있는데 부칙 제1조에 따라 시행일은 공포 후 1년이 경과한 날이어서 시행일 이전에 사업자가 의무를 이행하여야 하므로 경과조치를 두기보다는 두 개정규정에 대한 시행일만 공포 후 6개월이 경과한 날로 수정할 필요가 있어 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 **한준호** 정부 측 의견 주십시오.

○방송미디어통신위원회부위원장 **고민수** 먼저 알고리즘 등 정의규정을 신설하는 개정 법률안에 관해서 방송미디어통신위원회는 알고리즘 기반 추천서비스를 이용하는 이용자의 권익 보호라는 입법취지 달성을 위해 알고리즘 그리고 추천서비스의 정의규정을 신설할 필요성에 공감합니다. 또한 법체계의 간결성을 위해 정의규정 신설은 최소화할 필요가 있다는 검토의견에도 공감합니다.

두 번째로 추천알고리즘 투명성 확보와 관련된 개정법률안과 관련해서 저희 방송미디어통신위원회는 알고리즘 기반 추천서비스의 주요 기준과 적용 방식을 공개해서 이용자의 권익을 보호하려는 입법취지에 공감합니다.

그중에 약관에 알고리즘 관련 사항을 명시하는 것과 관련해서 알고리즘 관련 사항은 약관뿐만 아니라 서비스 화면 등을 통한 공개도 가능하기 때문에 공개 방식을 한정하기

보다 이용자가 이해하기 쉬운 형태로 공개하는 것으로 충분하다는 생각입니다. 알고리즘 주요 기준 공개와 관련해서는 사업자의 영업비밀을 침해하지 않는 합리적 수준에서 서비스에 사용되는 주요 기준의 종류, 적용 방식, 정보를 공개대상 정보로 설정할 필요가 있다고 보입니다.

그리고 기술 정책환경 변화에 유연하게 대응하기 위해서 구체적 공개대상 정보의 기준은 대통령령에 위임하는 것이 필요하다고 생각합니다.

세 번째로 이용자의 알고리즘 선택권 보장조치와 관련된 법률안에 대해서 저희는 알고리즘 추천 서비스의 적용 여부를 이용자가 선택할 수 있도록 이용자의 결정권을 보호하려는 입법취지에 공감합니다. 다만 사업자에게 지체 없이 설명을 제공하도록 의무화하는 것은 과도한 부담일 수 없고, 이용의사를 주기적으로 묻거나 중대한 변경사항 발생 시 이용의사를 묻는 경우 주기성 및 중대한 변경사항의 기준이 명확하지 않다는 점을 고려할 필요가 있다고 보입니다.

네 번째로 알고리즘 영향평가와 관련된 법률안에 대해서 저희는 알고리즘 기반 추천서비스가 기본권 및 사회에 미치는 영향을 평가하도록 해 이용자의 권익을 보호하려는 입법취지에 공감합니다. 다만 영향평가의 항목에 대해서는 개정안별로 차이가 있는바 사회적으로 영향이 큰 선거나 여론 형성, 혐오표현, 아동·청소년 유해 등을 중심으로 그 항목을 한정하는 방안도 검토가 가능하리라고 생각이 되어집니다.

다섯 번째로 추천알고리즘 투명성 보고서 제출 의무를 담고 있는 법률안에 대해서 저희는 알고리즘 기반 추천서비스에 투명성 보고서를 제출하도록 해 사업자의 실효성 있는 관련 조치 마련을 유도하고자 하는 입법취지에 공감합니다.

그다음에 여섯 번째로 국내대리인 제도 정비를 규정하고 있는 법률안에 대해서는 현행 법상 국외행위에 대한 적용 조항이 제5조의2에 규정이 돼 있고요.

또 국내대리인 지정 의무가 법 제35조의2에 규정이 되어 있습니다.

이행보증금 예치 등의 필요한 조치가 추천알고리즘 관련 사업자에게만 적용되어 형평성에 어긋날 뿐만 아니라 국외 사업자에게만 적용되었을 경우 통상 마찰을 발생시킬 수 있다는 우려가 존재하기 때문에 신중 검토되어야 된다는 의견을 말씀드리겠습니다.

일곱 번째로 자동화된 개인 의사결정의 제한, 내부통제 등 기타 의무를 담고 있는 개정법률안에 대해서는 추천알고리즘 사업자로 하여금 추천알고리즘의 오류·편향에 대해 사업자 내부의 자체적인 내부통제 체제를 구축·운영하도록 하여 사업자의 자율적 투명성과 책임성을 강화하려는 입법취지에 공감합니다.

이상입니다.

○소위원장 **한준호** 위원님들 의견 주십시오.

○이정현 위원 이용자의 권익 보호를 위한 추천알고리즘 서비스에 대한 규제 부분인 것 같습니다.

그래서 제가 지금 보기로는 핵심적인 것이 크게 두 가지인데 추천알고리즘의 투명성 확보를 위해서 추천서비스의 주요 기준이나 방식 이런 것들을 공개하도록 하는 데 대해서 방미통위는 찬성한다 이런 말씀이신 거지요? 영업비밀이 크게 훼손되지 않는 상황에서 찬성한다.

○방송미디어통신위원회부위원장 **고민수** 예, 그렇습니다.

○이정현 위원 저도 같은 생각입니다.

그리고 두 번째 핵심적인 것은 이용자의 선택권을 부여하는 방안 이것도 필요하다고 보시는 거지요?

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 예, 그렇습니다.

○이정현 위원 그러니까 추천 알고리즘에 의해서 그 서비스를 받을 것인지 말 것인지를 이용자들이 스스로 선택할 필요가 있다고 저는 생각하는데 그 부분에 대해서도 방미통위는 동의하시는 거고?

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 예.

○이정현 위원 그러면 큰 틀에서 그 두 가지 점에 대해서 저도 동의한다는 말씀을 드립니다. 꼭 필요한 제도인 것 같습니다. 정말 자신의 의사와 상관없이 계속해서 따라오는 광고라든지 영상물들 너무나 지겹고 그것 때문에 다른 것들을 제대로 볼 시간이 없거나 방해되는 경우들이 좀 많기 때문에 이 두 가지 핵심적인 부분은 꼭 추진돼야 된다 저도 강조해서 말씀드립니다.

이상입니다.

○소위원장 한준호 말씀 주십시오.

○김선민 위원 질문 하나 있는데요. 정보통신망법에 의하면, 이 조항을 고치게 되면 이렇게 유튜브나 이런 데서 추천받는 것 말고 카카오택시라든가 혹은 배달노동자라든가 하는 분들은 이용자에 해당합니까? 어떻게 됩니까, 카카오택시 같은 경우에도 알고리즘에 의해서 배차하고 수락하고 이렇게 되는데?

○방송미디어통신위원회방송통신이용자정책국장 신영규 정보통신망법은 기본적으로 그런 망을 이용하는 사업자들의 경우에도 이용사업자로 보고 이용자로 포섭을 하고 있습니다.

○김선민 위원 그러니까 배달의민족 같은 경우에 배달라이더들은 거기에서 보호를 받을 수 있습니까?

○방송미디어통신위원회방송통신이용자정책국장 신영규 사실 이게 알고리즘에 대한 노출 기준의 공개라든가 이런 것을 위주로 규율하는 법이고 기본적으로 미디어 관련해서 적용하는 법이라서 여기서 배달노동자 보호까지 보장하고 있다고 보기에는 좀 어려울 것 같습니다.

○김선민 위원 배달노동자들이 배달 미션이라는 과제가 있는데 사람들이 배달노동자들을 계속해서 알고리즘으로 평가를 해요. 그래서 아주 밀집되는 시간에 굉장히 많은 양을 소화하는 노동자들에게만 배차를 하고 그렇지 않으면 배차에서 제외하다가 나중에 계정을 해지해 버리는 수가 있거든요. 그것은 지금 근로기준법에서도 보호가 안 되고 그런데 이 법으로는 해결이 안 된다는 거지요?

○방송미디어통신위원회방송통신이용자정책국장 신영규 지금 주신 말씀만 가지고는 이 법으로 포섭한다고 명확하게 말씀드리기가 어려울 것 같습니다.

○김선민 위원 그러면 청소년 SNS 같은 것은 해결이 되는 거고요?

○방송미디어통신위원회방송통신이용자정책국장 신영규 예, SNS 부분은 이 법에 포섭이 되는 것 같습니다.

○소위원장 한준호 이주희 위원님.

○이주희 위원 우선 검토의견과 관련해서 제가 한 가지 말씀을 드리고 싶은데요. 제가 오늘 2소위 축조심사를 처음 들어와서 그런 것 같기도 한데요.

예를 들면 9쪽도 그렇고, 물론 추천 알고리즘 서비스 내용을 공개하는 것이 당연히 영업비밀에 해당할 수 있고 이에 대해서 입법적으로 적절하게 그것을 제약하는 것이 가능한지에 대한 검토를 의견으로서 밝힌 것이라고 생각은 하지만 제가 이렇게 쪽 봤을 때 이 검토의견의 취지가 전체적으로 너무나 사업자 중심에 기울어져 있다는 생각이 굉장히 많이 들거든요. 그러니까 적어도 입법기관에서 검토하는 의견이라면 그런 것이 좀 과도하지 않게 되어야 될 것 같고요.

특히 앞쪽에 보통 입법취지를 ‘타당한 측면이 있음’이라고 하는 그 내용은 굉장히 추상적인데 비해서 뒤에 첫째 둘째 셋째 이렇게 조목조목, 어떻게 보면 입법취지보다도 훨씬 더 구체적인 내용으로 이 법안에 우려를 표현하는 형태로 서술이 되어 있어서 저희가 판단하는 데 조금 어려움을 주는 측면이 있는 것 같습니다.

그래서 이것을 어떠한 방향으로 개선해야 될지 모르겠지만 검토의견이 제가 다른 소위에서 느끼지 못한 형태로 계속 느껴지는 측면이 있어서 우선은 기록 차원으로 한번 말씀드리고요.

○수석전문위원 이지민 저도 잠깐 짧게 말씀을 드리면요, 저희 의견에 대해서 말씀을 하셨으니까.

이 법 개정에 대해서 긍정적인 측면과 당연히 부정적인 측면이 같이 있는 경우들이 대부분이거든요. 긍정적인 측면은 이 법을 긍정적으로 내셨으니까 당연히 긍정적인 측면이 있는 건데 또 심사하실 때 이런 부분을 참고하셔서……

○이주희 위원 맞습니다.

○수석전문위원 이지민 의결하시면 좋겠다라는 측면에서 사실은 저희는 조금……

○이주희 위원 보수적으로.

○수석전문위원 이지민 문제될 만한 것을 일단은 언급해 드리고 그것 감안해서 의결을 하시라 이런 취지로 조금 더 구체적으로 작성을 하는 것 같습니다.

○이주희 위원 그 취지의 말씀은 제가 충분히 이해가 되는데요. 그런데 다만 이런 우려들이 있다라고 했을 때 그것을 극복할 수 있는 대안까지도 제시해 줄 수 있으면 논의가 훨씬 더 객관적일 수 있을 것 같고요.

○수석전문위원 이지민 예, 그래서 저희는 위원님들께서 소위에서 논의해 주시고 방향을 설정해 주시면 다음 소위 때는 당연히 여기서 논의되었던 방향으로 작성을 해서 준비하겠습니다.

○소위원장 한준호 이것은 이렇게 하시는……

그러니까 지금 알고리즘 규제에 대한 망법 개정인데 수범 대상이 있고 여기에 대해서 투명성 제고를 하자, 이것을 의무화하자라는 내용이 하나 들어가 있고, 이용자의 선택권과 관련해서 이것을 좀 보장하자라는 내용이 담겨 있고, 영향평가를 해서 보고서를 제출하게 하는 의무사항이 들어가는 거고, 이에 대한 제재수단 이렇게 구성이 되는 법안인데 부위원장님 말씀 주실 때 들어 보면 통상 문제에 대한 우려 사안들도 있기 때문에 사실상 저희가 통합된 대안 마련도 필요하고 또 이것을 수면 위에 올려놓고 토론회 같은 것들도 개최할 필요성이 있는 것 같아요. 그래서 관심 있는 위원님께서 주관하셔서 가지고

토론회 같은 것들 개최하고 그런 내용들을 총 반영해서 통합 대안을 마련하는 쪽으로 가는 게 어떤가 하는 의견을 드려 봅니다.

○이주희 위원 예, 좋습니다.

○최형두 위원 여기 보면 수석전문위원, 부처 의견도 있지만 관련단체 의견도 중요합니다. 이런 큰 플랫폼은 사실은 대개 외국이어서, 글로벌 플랫폼이어서 우리가 통상마찰을 우려도 하고 있습니다만 참고해야 될 부분은 한국인터넷기업협회, 한국인터넷자율정책기구, 한국온라인쇼핑협회에서 걱정하고 있는 부분도 살펴봐야 될 것 같습니다.

알고리즘을 선량한 알고리즘으로 만드는 것은 참 좋은 취지인데 과연 그게 기술적으로 가능한 건지. 수석전문위원 의견도 있었습니다만 한국인터넷자율정책기구 같은 경우는 그것을 기업 영업비밀에 해당할 수도 있다라고 이야기하셔서 이게 선량한 의도와 달리 그것이 오히려 성장하고 있는 우리 스타트업들의 발목을 묶는 수도 있고 또 지나치게 포괄적으로 되어서 이게 단순 정렬이나 필터링 등 모두 포함될 우려가 있다 이런 주장도 있네요. 이것을 심사숙고해야 될 것 같습니다.

알고리즘의 폐해 그것 유발 하라리 책에서도 잘 나와 있고 미얀마에서 인종학살 같은 경우에도 그게 결과적으로 페이스북 알고리즘 때문인데. 그런 것들을 우리가 적절하게 균형을 맞춰서 국내 인터넷 서비스 산업 발전은 저해하지 않으면서 이용자들이라든가 우리 아동들 또 국민들이 피해를 받지 않도록 하는 이런 것의 적절한 균형을 찾아야 될 것 같습니다.

○김현 위원 결국은 이게 유튜브잖아요, 고민수 부위원장님?

○방송미디어통신위원회부위원장 고민수 예, 유튜브, 인스타그램 등 다 포함됩니다.

○김현 위원 그러니까 사회적 영향을 가장 많이 받는 게 유튜브잖아요? 그런데 유튜브가 지금 국내대리인도 없고 사무실도 지금…… 사무소는 있나요?

유튜브가 지금 이런 부분에 대해서, 법적인 문제를 차치하고요, 지금 유튜브에 한국정부나 한국인들이 갖고 있는 이런 불편함과 문제점에 대해서 지속적으로 제기를 하고 있는 것 아닙니까? 그게 반영이 되고 있어요 아니면 반영을 하고자 노력은 좀 하고 있나요, 우리 정부에서? 지금 여기서 법으로 얘기하고 있는 게 선거·여론 형성, 혐오표현, 아동·청소년 유해를 포함해서 조치를 마련하는 것을 의무화하는 건데 의무화 이전에 한국 정부에 대해서 또는 대한민국국민들이 문제 제기하고 있는 것에 대해서 유튜브가 이 부분을 귀담아 듣고는 있습니까, 법 이전에? 질문을 다시 하면 그런 노력들이 있습니까? 방미통위가 지금 하고 있습니까? 채널은 있습니까?

○방송미디어통신위원회방송통신이용자정책국장 신영규 예, 채널은 일단 구글의 국내대리인이 있고요. 저희가 구글 국내대리인하고 접촉을 해서 저희가 필요한 사항에 대해서 요청을 하고 국내대리인 역할이 기본적으로 자료제출 대리기 때문에 필요한 자료들을 받고 있습니다.

○김현 위원 조금 다른 얘기입니다. 그러면 예를 들어서 5·18에 북한군이 투입돼서…… 이런 문제가 있다고 그러면 그런 게 돌아다니는 것을 법상으로도 적극적으로 해야지 되는 거잖아요. 의무조치를 아무리 한다고 해서…… 해야 되겠지만 그 이전에 할 수 있는 일들이 뭔가 좀 이루어지고 법이 강제하는 방식으로 가야 되는 것 아닌가요? 모든 것을 법으로 할 수는 없는 것 아니에요?

○**방송미디어통신위원회부위원장 고민수** 지금 현재로는 망법에서 운영되는 시스템이 사업자에게 일단은 자율규제라는 것을 우선시해서 자발적 협조를 유도하는 것을 규정하고 있습니다. 그런데 지금 의원님들께서 이 법안을 통해서 내 주신 의견들처럼 그런 것들이 자율규제로 걸러지지 않는 경우에 특히나 알고리즘 서비스 같은 것은 기존 내용에는 없는 내용이기 때문에 이것을 법에서 제정해 주시면 이 법을 수단으로 해서 우려하는 바를 해소할 수 있을 거라고 생각이 됩니다.

○**소위원장 한준호** 두 분까지 의견을 들어 보겠습니다.

○**김선민 위원** 이 알고리즘 전반에 대한 국회의 의견에 대해서 저는 이주희 위원님하고 동감을 하는데요. 물론 구체적인 표현에서 이런 다양성이 있을 수는 있지만 지금 알고리즘이나 모든 AI를 놓고 미국, 유럽, 중국 이렇게 나눈다면 유럽 같은 경우에는 이런 거버넌스가 굉장히 잘 마련되어 있고 실제로 26년으로 되어 있는데요, 디지털 서비스 액트에서 알고리즘의 투명성을 모든 온라인, 초대형 플랫폼뿐만 아니라 모든 온라인플랫폼에 적용을 해서 공개하도록 요구를 하고 있고, 관행 데이터를 연 1회 이상 혹은 연 2회 공개하도록 요구하고 있기 때문에 여기에 받을 맞춰서 의원님들이 다 발의를 하신 것으로 알고 있는데 ‘영업비밀’이라는 말이 자꾸 결론에 이르게 되면 이게 마치 그 많은 알고리즘으로 인한 피해들로부터 소비자를, 피해자를 구제하지 못할 것 같아요. 지금 당장 청소년 같으면 자살 문제가 알고리즘하고 직접 연결이 되어 있고 제가 말씀드린 배달노동자 같은 플랫폼 노동자에 대한 알고리즘의 문제도 한두 개가 아닌데 물론 모든 것을 여기서 다 해결할 수는 없겠지만 이 알고리즘의 폐해를 적극적인 눈으로 보느냐 그렇지 않느냐는 굉장히 큰 차이가 있는데 결론이 영업비밀을 누설하게 된다는 쪽으로 가게 되면 굉장히 곤란할 것 같습니다.

○**소위원장 한준호** 이주희 위원님.

○**이주희 위원** 비슷한 취지기는 한데요. 아시다시피 어떻게 보면 이 플랫폼의 본고장이라고 할 수 있는 미국에서도 대규모 소송들이 지금 진행되면서 청소년 SNS에 있어서는 계속적으로 해외 기업들이 패소를 하고 있는 상황이거든요. 그러면 오히려 본토가 아닌, 플랫폼들의 본토가 아닌 우리 입장에서는 역외적용이나 이런 것들의 어떤 부작용을 우려할 것이 아니라 우리 청소년들의 중독성을 유발하고 있는 이 알고리즘을 어떻게 우리가 통제하고 규제할 것인가, 우리 법과 우리 사회 현실에 맞게. 그러니까 저는 관점 자체가 거기서부터 출발해야 된다고 생각하고요.

검토의견도 마찬가지로 그래서 표면적인 것보다 이런 해외의 사례라든지 실제 이 규제 의 필요성에 대해서 각 국가들이 지금 어떤 논의들을 하고 있는지…… 아까 디지털서비스법도 말씀하셨지만 이후의 DSA뿐만 아니라 지금 영국, 호주, 얼마 전 싱가포르 굉장히 많은 나라에서 이 알고리즘에 대한 규제들을, 그러니까 기존의 어떤 망 규제에다 더해서 계속적으로 지금 추가해 가고 있는 상황이거든요. 저는 그래서 이런 부분에 대한 정책적인 충분한 검토가 우리 안에서도 반드시 필요하고 저는 특히나 한국이 AI의 선두 국가가 되고자 하는 우리나라에서야 말로 오히려 이 알고리즘에 대한 규제성은 좀 더 빠르게 들어가야 될 필요가 있다고 생각합니다. 그래서 만약에 구체적인 문언에 있어서는 좀 조율이 필요하다고 하더라도 저희가 이 논의를 언제까지 미루거나 할 사안은 아닌 것 같습니다.

○소위원장 **한준호** 이것은 제안을 드리면 양당 간사 주관으로 토론회를 한번 열어 보는 것도 좋을 것 같고요.

그리고 오늘 이 법과 조금 다른 이야기는 한테 구글 관련된…… 9월 8일 자 JTBC 보도를 보더라도, 디지털성범죄 피해자가 삭제 요청을 했는데도 안 해 준다는 것 아닙니까? 국내망을 이용해서 사업을 하는 사람들이 이렇게까지 피해자 구제가 안 된다고 하면 문제가 있는 것 같으니 방미심위하고 방미통위 측에서는 구글과 관련돼서 어떻게 해야 될 것인가 특히 범죄 피해자들에 대해서 어떻게 할 건가 대안을 좀 확실하게 만드셔야 될 것 같습니다.

그래서 27항부터 30항까지는 저희 소위원회에서 계속 심사를 하도록 하겠습니다.

말씀드린 대로 31항, 32항은 양당 간에 조율해야 되는 부분들이 있어서, 위원장님의 요청도 있고 해서 저희가 최대한 합의처리하는 방향 쪽으로 가기 위해서 소위 일정을 최대한 빨리 잡아서 제일 먼저 처리하도록 하겠습니다.

마지막으로 33항 보고해 주시기 바랍니다.

○**김선민 위원** 위원장님, 토론회 하시면 저희도……

○소위원장 **한준호** 예, 그럼요, 그럼요. 공동 주최하도록 하겠습니다.

○**최형두 위원** 전체 다 하시지요.

○**수석전문위원 이지민** 보고드리겠습니다.

개정안은 유통이 금지되는 불법정보에 불법사금융, 성범죄 촬영물 및 아동·청소년 성착취물 등 불법성이 명백한 다섯 가지 유형의 정보를 추가하고 추가된 불법정보 유형과 현행법의 도박 등 사행행위, 마약 정보에 대하여 긴급차단권을 도입하려는 것입니다.

3쪽입니다.

개정안은 현행 심의체계 내에서 신속하고 효과적인 불법정보 유통방지 대응체계를 구축하는 한편 불법정보에 대한 규제 창구 및 근거법률이 분산되는 것을 제한하고 이를 방미통위와 현행법으로 일원화하려는 취지로 보입니다.

다만 마약, 도박, 저작권 침해, 불법사금융, 자살유발정보 등 신속한 불법정보 차단 필요성이 높은 정보에 대해서는 해당 분야에 대한 전문성을 가진 부처가 직접 모니터링하여 정보통신서비스 제공자에게 삭제·차단 등을 요청하는 것이 개정안과 같이 관계 중앙행정기관의 장 등의 요청을 받아 방미통위가 요청을 하는 것보다 신속한 불법정보 유통 방지에 효과적인 측면도 있으므로 이에 대한 추가적인 검토가 필요해 보입니다.

이와 관련하여 자살유발정보, 불법복제사이트, 성범죄 촬영물에 대하여 소관 중앙행정기관의 장이 직접 차단·삭제 등의 조치를 요청 또는 명령할 수 있는 근거를 마련하는 내용의 자살예방법, 저작권법, 성폭력처벌법이 시행 또는 시행 예정이므로 이에 따른 경과를 지켜볼 필요가 있어 보입니다.

5쪽 하단입니다.

최근 방송미디어통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 개정에 따라 신속히 이용자 또는 피해자를 보호할 필요가 있는 경우 심의 절차를 간소화하기 위해 서면심의 제도가 도입되었으므로 이에 따라 심의 병목 현상이 해소될 여지가 있어서 제도 시행 경과를 지켜볼 필요도 있을 것으로 생각합니다.

이상입니다.

○**김선민 위원** 위원장님!

○**소위원장 한준호** 예.

○**김선민 위원** 제가 복지위에 있을 때도 이런 취지로 해서 자살예방법 개정안 발의를.....

○**소위원장 한준호** 우선 정부 측 입장 듣고 나서 말씀 주시면 좋을 것 같습니다.

○**김선민 위원** 죄송합니다.

○**방송미디어통신위원회부위원장 고민수** 말씀드리겠습니다.

마약, 불법 촬영물 등 사회적 해악성이 명백한 불법정보에 대해서는 신속한 조치를 통해 국민의 생명, 신체, 재산상 피해를 최소화하려는 개정안에 대해 수용하는 입장입니다. 다만 일부 조치 절차에 대한 방미심위의 수정의견에도 동의하는 입장입니다.

이상입니다.

○**소위원장 한준호** 그러면 방미심위하고는 합의가 되신 거예요?

○**방송미디어통신위원회부위원장 고민수** 예.

○**소위원장 한준호** 위원님 말씀 주십시오.

○**김선민 위원** 방미심위랑 합의가 됐다고 그래서 제가 좀 약간 의문이 되는데 자살예방법 개정안이 발의가 됐고 마약 관련해서도 정보가 개정안에 대해서 통과가 돼서 어떻게 되고 있냐면 신속한 보호를 필요로 하는 정보는 서면심의로 의결할 수 있게 되었고 그래서 식약처가 직접 사업자에게 삭제·차단 요청을 해서 관련 조치를 하도록 그렇게 되어 있는데요.

그런데 원래 기존 제도는 관계부처가 방미심위에 삭제·차단 요청을 하면 심의 후에 사업자가 삭제·차단 요청하도록 그렇게 되어 있었는데 사실은 그것도 좀 오래 걸린다 해가지고 식약처 같은 데서 사업자에게 직접 요청하도록 그렇게 발의를 한 건데 이 수정안에 따르면 관계부처가 방미통위에 요청하고 다시 방미통위가 사업자에게 요청을 하고.....

그런데 잘 안 듣지요. 그러면 방미통위의 삭제와 차단의 요청에 응하지 않는 경우 다시 방미심위에 요청을 해야 됩니다. 이렇게 하면 한 단계가 더 가게 되는데 실질적으로 자살이나 마약 관련된 현장에서는 이 법이 좀 복잡하게 적용이 되거든요.

해서 방미통위와 방미심위와의 관계만 생각하실 게 아니라 얼마나 시급하게 거기서 작동을 하는지를 이해하신다면 이런 의견이 저는 좀 이해가 안 되거든요.

○**소위원장 한준호** 대답하실 때 이것도 같이 좀.....

그러니까 조치 요청이 들어가면 방미통위에서는 ISP 사업자하고 방미심위 쪽에 시정요청과 심의 요청을 동시에 합니까? 아니면 순서에 따라서 진행을 하는지 그것도 같이 포함해서 말씀 좀 주십시오.

○**방송미디어통신위원회방송통신이용자정책국장 신영규** 일단 원안에서는 동시에 심의 요청을 하는 것으로 돼 있었고요. 방미심위의 수정안에서는 삭제가 안 된 정보에 한정해서 사후적으로, 이차적으로 방미심위에다가 심의 요청을 하는 것으로 수정안을 냈습니다.

○**소위원장 한준호** 그렇게 하면 위원님 말씀 주신 대로 긴급을 요하는 경우에 처리가 안 되지 않습니까?

○**방송미디어통신위원회방송통신이용자정책국장 신영규** 기존에 방미심위의 심의 결과

를 보면 사실상 예를 들면 마약 같은 정보들 있지 않습니까, 이런 것은 관계부처에서 이게 마약 정보기 때문에 빨리 삭제를 해야 된다고 요청을 해서 방미심위에서 심의를 하면 사실상 99.9%를 다 삭제 처리를 했거든요.

그러니까 저희는 기본적으로 이런 마약과 같은 정보들은 삭제 요청이 오면 사실상 거의 다 불법정보에 해당된다고 보고 즉시 플랫폼 사업자에게 삭제 요청을 해서 즉시적인 삭제 효과가 이루어질 수 있도록 하겠다는 취지고요.

가장 큰 문제는 방미심위에서 기존에 이런 정보들을 삭제하는데 실질적으로 심사를 하는데 2~3개월 이렇게 걸렸습니다. 그래서 서면심의를 도입했습니다. 그런데 심지어 서면 심의조차도 3~4일 걸린다는 거거든요. 그동안에 수많은 사람들이 피해를 보기 때문에 그렇게 걸려서는 안 되고 최소한 불법정보 발견했을 때 한두 시간 내에 삭제할 수 있어야 된다 그런 취지에서 이 법이 사실 시작된 겁니다.

○소위원장 한준호 답이 좀 되셨나요?

또 다른 의견 있으신가요, 위원님들?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

제가 하나만 여쭙보겠습니다.

저작권법이 5월 11일 시행이 됐고 그리고 자살예방법이 11월 12일 시행이 되잖아요. 그래서 관계부처 장이 직접 정보통신서비스 사업자에게 삭제·차단 조치 요구를 할 수 있도록 이 법은 규정을 하고 있는데 그렇게 될 경우에 중복 규제 등에 대한 문제 제기가 있을 수 있는데 이것은 혹시 검토를 해 보셨습니까?

○방송미디어통신위원회방송통신이용자정책국장 신영규 예, 저희가 검토를 했었는데 기본적으로 관계부처에서 빠른 삭제가 안 되다 보니까, 방미심위를 통한 빠른 삭제가 안 되다 보니까 각 부처마다 삭제를 하겠다, 긴급조치를 요청하겠다 해서 각 제도들이 일부 법에 들어갔습니다.

그래서 기본적으로 저희가 사실은 이 부분에 대해서는 반대 의견을 계속 표명을 했었는데 소관 상임위에서 그냥 통과가 된 측면이 있고요. 기본적으로 저작권법 같은 경우에는 사전에 통과되기 전에 저희랑 정부 내부적으로는 협의를 했습니다. 이게 중복이 되면 안 되기 때문에 방미통위의 긴급조치권 법안이 통과가 되면 그 시행 경과를 봐서 저작권법에 있는 긴급조치권을 삭제한다 이렇게 서로 부처 간에는 협의를 했었습니다.

○소위원장 한준호 부처 간에 협의가 됐습니까?

○방송미디어통신위원회방송통신이용자정책국장 신영규 예, 그런 식으로 중복을 배제하는 취지의 협의를 했었습니다.

○소위원장 한준호 그래요.

다른 위원님들 더 의견이 없으십니까?

그러면 이것은 저도 법사위 측에 확인 좀 해 봐야 되는 사안들이 좀 있으니까 이것은 저희가 31항, 32항과 함께 그날 같이 처리를 하는 걸로 하겠습니다.

괜찮으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

33항도 소위원회에서 계속 심사를 하도록 하겠습니다.

마무리하겠습니다.

오늘 의결한 법률안에 대해서는 체계·자구 정리에 관해서 소위원장에게 위임을 해 주
시기 바랍니다.

오늘 준비한 안건 모두 심사를 했습니다.

과기정통부2차관 그리고 방미통위 부위원장을 비롯한 관계자 여러분 수고 많으셨고요.

위원님과 보좌직원 여러분 그리고 수석전문위원을 비롯한 과방위 직원, 의정기록과
직원 여러분 수고 많으셨습니다.

이상으로 오늘 회의를 마치겠습니다.

산회를 선포합니다.

(15시23분 산회)

○출석 위원(10인)

김선민 김장겸 김 현 박정하 이정현 이주희 이진숙 이훈기 최형두 한준호

○출석 전문위원 및 입법심의관

수석전문위원 이지민

입법심의관 정민주

○정부측 및 기타 참석자

과학기술정보통신부

제2차관 류제명

인공지능정책기획관 이진수

인공지능인프라정책관 최동원

정보보호네트워크정책관 임정규

방송미디어통신위원회

부위원장 고민수

방송통신이용자정책국장 신영규

방송미디어진흥국장 천지현

방송기반국장 최선경

시장조사심의관직무대리 김미정